Estratégia Concursos

Aula 19

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Direito Administrativo

Autor:
Tulio Lages

19 de Novembro de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Questões Estratégicas - Lei 14.133/2021 - Cebraspe 3

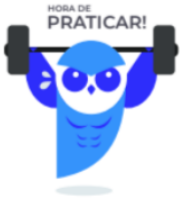
2) Questionário de revisão - Lei 14.133/2021 88

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



Âmbito de aplicação, princípios, definições e agentes públicos

1. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo - Engenharia) Na primeira etapa do planejamento da contratação de uma obra pública, deve ser elaborado um documento que caracteriza o interesse público envolvido, evidencia o problema a ser resolvido e apresenta a melhor solução para o caso. Esse documento é denominado

a) projeto básico.

b) termo de referência.

c) anteprojeto.

d) estudo técnico preliminar.

e) estudo de viabilidade técnica.

Comentários

A questão faz referência ao estudo técnico preliminar, letra D, que é definido no inciso XX do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:*
>
> *(...)*
>
> *XX - **estudo técnico preliminar**: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e **dá base***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> ***ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico*** *a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação;*

Vejamos as definições das demais alternativas, conforme lei nº 14.133/2021:

> *XXIII - **termo de referência**: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:*
>
> *(...)*
>
> *XXIV - **anteprojeto**: peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter, no mínimo, os seguintes elementos:*
>
> *(...)*
>
> *XXV - **projeto básico**: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:*

O estudo de viabilidade técnica não é expressamente definido pela lei, mas está inserido no projeto básico e no estudo técnico preliminar.

Gabarito: Letra D

2. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo)

Julgue o item a seguir, considerando as disposições doutrinárias acerca do direito administrativo e as previsões em vigor da Lei federal n.º 14.133/2021, da Lei estadual n.º 6.745/1985 (Estatuto dos Servidores do Estado de Santa Catarina) e da Lei Complementar estadual n.º 255/2004.

As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior seguirão obrigatoriamente a instrução processual e os procedimentos estabelecidos na Lei n.º 14.133/2021.

Comentários

No caso de repartições sediadas no exterior, as contratações devem seguir os princípios básicos da Lei nº 14.133/2021, contudo, não é obrigatório seguir a instrução processual e os instrumentos nela previstos, conforme prevê o §2º do seu artigo 1º:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 1º § 2º As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior* ***obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nesta Lei****, na forma de regulamentação específica a ser editada por ministro de Estado.*

Gabarito: Errado

3. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo - Engenharia) Determinado ente público do estado de Santa Catarina contratará, pelo regime de contratação semi-integrada, conforme Lei n.º 14.133/2021, empresa especializada para a construção de uma rodovia estadual, cujo custo e prazo de execução, constantes do projeto básico, são, respectivamente, R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) e 360 dias. Sabe-se que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental ficará a cargo do ente público contratante.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente, que trata de licitações e contratação de obras públicas bem como de legislação ambiental.

Essa peça técnica, denominada projeto básico, além de possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, assegura a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento.

Comentários

O enunciado informa que a contratação se dará pelo regime de **contratação semi-integrada**, a qual assim é conceituada no inciso XXXIII do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 6º XXXIII - contratação semi-integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;*

Na contratação semi-integrada, diferente da contração integrada, é do ente contratante a responsabilidade pela elaboração do projeto básico, o qual é assim conceituado na Lei:

> *Art. 6º XXV -* ***projeto básico****: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que* ***assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental*** *do empreendimento e que* ***possibilite a avaliação do custo da obra*** *e a* ***definição dos métodos e do prazo de execução****, devendo conter os seguintes elementos: (...)*

A questão, portanto, está correta, pois as características da peça técnica trazidas pelo enunciado dizem respeito ao projeto básico.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Certo

4. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo - Engenharia Civil)

No que se refere a fiscalização de obras rodoviárias, julgue o próximo item.

O anteprojeto é uma peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, não sendo possível a utilização de projetos anteriores que tenham embasado a concepção proposta.

Comentários

Realmente o anteprojeto é uma peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, contudo, a questão erra ao afirmar que não é possível a utilização de projetos anteriores que tenham embasado a concepção proposta, tendo em vista que esse é um dos elementos que o compõem, conforme se extrai da leitura do inciso XXIV do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021.

> *Art. 6º XXIV - anteprojeto: peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter, no mínimo, os seguintes elementos:*
>
> *a) demonstração e justificativa do programa de necessidades, avaliação de demanda do público-alvo, motivação técnico-econômico-social do empreendimento, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado;*
>
> *b) condições de solidez, de segurança e de durabilidade;*
>
> *c) prazo de entrega;*
>
> *d) estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e/ou projeto da área de influência, quando cabível;*
>
> *e) parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, de facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade;*
>
> *f) proposta de concepção da obra ou do serviço de engenharia;*
>
> *g) projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção proposta;*
>
> *h) levantamento topográfico e cadastral;*
>
> *i) pareceres de sondagem;*
>
> *j) memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação;*

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5. (CEBRASPE/2022/TCE-RJ/Técnico de Controle Externo)

Pedro requereu informações acerca de uma contratação direta promovida, com amparo em cláusula de inexigibilidade de licitação, por uma empresa pública estadual, a qual, entretanto, negou-lhe acesso a tais informações, sob o fundamento de que não estaria subordinada ao regime da Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e de que as informações solicitadas se referiam a dados pessoais de terceiros, cujo acesso era restrito, salvo se houvesse o consentimento expresso de tais terceiros. Inconformado, Pedro protocolou pedido de reconsideração perante a autoridade que lhe havia negado o acesso à informação, alegando que o referido consentimento não deve ser exigido quando as informações forem necessárias à proteção do interesse público preponderante.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

Em regra, as empresas públicas estaduais não se submetem às normas da Lei n.º 14.133/2021, que estabelece novas disposições acerca de licitações e contratos administrativos.

Comentários

As empresas públicas são regidas pela Lei nº 13.303/2016, não sendo abrangidas pela Lei nº 14.133/2021, o que torna correta a questão, que está em linha com a previsão do §1º do artigo 1º da Lei nº 14.133/20221:

> *Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e abrange:*
>
> *I - os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função administrativa;*
>
> *II - os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública.*
>
> *§ 1º **Não são abrangidas por esta Lei as empresas públicas**, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ressalvado o disposto no art. 178 desta Lei.*

Gabarito: Certo

6. (CEBRASPE/2022/SECONT ES/Auditor do Estado)

À luz da Lei n.º 14.133/2021, que trata de licitações e contratos administrativos, julgue o item subsequente.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A designação de agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução da lei em referência caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, que, entre outros critérios, indicará, necessariamente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública para desempenhar as referidas funções.

Comentários

A questão se torna errada ao dizer que **necessariamente** as funções essenciais devem ser executadas por servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente, pois a Lei nº 14.133/2021 diz **preferencialmente**, vejamos:

> *Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e **designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais** à execução desta Lei que preencham os seguintes requisitos:*
>
> *I - sejam, **preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes** da Administração Pública;*
>
> *II - tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público; e*
>
> *III - não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil.*

Complementando, cuidado para não confundir com a figura do agente de contratação, o qual deverá ser servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente.

> *Art. 8º A licitação será conduzida por **agente de contratação**, pessoa designada pela autoridade competente, entre **servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes** da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.*

Gabarito: Errado

7. (CEBRASPE/2022/MP TCE-SC/Analista de Contas Públicas)

Julgue o próximo item, relativo à fiscalização de contratos de tecnologia da informação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

De acordo com a Lei n.º 14.133/2021, caso a licitação envolva serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, é permitido contratar, por prazo determinado, profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução do processo licitatório.

Comentários

Perfeito! O enunciado traz o permissivo presente no § 4º do artigo 8º da Lei:

> *Art. 8º § 4º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela Administração, poderá ser contratado, por prazo determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação.*

Gabarito: Certo

8. (CEBRASPE/2021/SEFAZ CE/Auditor Fiscal) Em relação às receitas e despesas públicas, julgue o item subsequente.

Os fiscais de contratos designados pela administração pública devem ser servidores concursados, necessariamente.

Comentários

Mais uma questão na qual o **necessariamente** torna incorreta. Vejamos a previsão da Lei nº 14.133/2021 sobre os fiscais do contrato:

> *Art. 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por **1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração** especialmente designados conforme **requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei**, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.*

Vejamos agora os requisitos estabelecidos no artigo 7º:

> *Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta Lei que preencham os seguintes requisitos:*
>
> *I - sejam, **preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes** da Administração Pública;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *II - tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público; e*
>
> *III - não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil.*

Como preferencialmente, e não obrigatoriamente, devem ser servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente, a questão está errada ao afirmar que os fiscais necessariamente devem ser servidores concursados.

Gabarito: Errado

9. (CEBRASPE/2021/SEFAZ CE/Auditor Fiscal) Em relação ao que dispõe a Lei n.º 14.133/2021 e aos conceitos referentes às licitações e aos contratos públicos, julgue o item a seguir.

As normas gerais de licitação e contratação previstas pela Lei n.º 14.133/2021 aplicam-se, em regra, às administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como às empresas públicas e às sociedades de economia mista dos respectivos entes.

Comentários

A questão erra ao incluir as empresas públicas e as sociedades de economia mista, tendo em vista que essas seguem a Lei nº 13.303/2016, conforme previsto no §1º do artigo 1º da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e abrange:*
>
> *I - os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função administrativa;*
>
> *II - os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública.*
>
> *§ 1º **Não são abrangidas por esta Lei as empresas públicas**, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ressalvado o disposto no art. 178 desta Lei.*

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. (CEBRASPE/2023/Polícia Científica - AL/Papiloscopista) Julgue o próximo item, relativo a processo administrativo no âmbito da administração pública, atos administrativos, licitações e contratos administrativos, poder de polícia e processo administrativo disciplinar.

De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, credenciamento é o procedimento seletivo prévio à licitação, cuja convocação é feita por edital e que se destina à análise das condições de habilitação, total ou parcial, dos interessados ou do objeto.

Comentários

O conceito apresentado pela alternativa é o de pré-qualificação, que está definido no inciso XLIV do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021, tornando a alternativa incorreta:

> *Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:*
>
> *(...)*
>
> *XLIV - **pré-qualificação**: procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação, total ou parcial, dos interessados ou do objeto;*

Por sua vez, o conceito de credenciamento é definido no inciso XLIII do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021:

> *XLIII - **credenciamento**: processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados;*

Gabarito: Errado.

11. (CEBRASPE/2023/Polícia Científica - AL/Perito Criminal-Engenharia Civil) Determinada obra pública, licitada pela Lei n.º 14.133/2021 e contratada pelo regime de contratação semi-integrada, teve uma prorrogação de prazo de execução aceita pela fiscalização, com o devido acréscimo de administração local. Além disso, com objetivo de inovar tecnologicamente, a contratada pleiteou a alteração do projeto estrutural do prédio previsto no projeto básico, cuja solução foi considerada na matriz de riscos do contrato como uma obrigação de meio.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

No caso apresentado, a prorrogação do prazo de execução contratual sem a devida justificativa caracteriza situação de superfaturamento.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A Lei nº 14.133/2021, em seu artigo 6º inciso LVII, define superfaturamento apresentando quatro possíveis situações de forma exemplificativa, sendo uma delas a prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a Administração, estando a alternativa, dessa forma, correta:

> *Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:*
>
> *(...)*
>
> *LVII - superfaturamento: dano provocado ao patrimônio da Administração, caracterizado, entre outras situações, por:*
>
> *a) medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas;*
>
> *b) deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia que resulte em diminuição da sua qualidade, vida útil ou segurança;*
>
> *c) alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado;*
>
> *d) outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro**, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a Administração** ou reajuste irregular de preços;*

Gabarito: Certo.

12. (CEBRASPE/2023/CNMP/Analista-Tecnologia da Informação e Comunicação) Julgue o item a seguir conforme a Lei n.º 14.133/2021, que dispõe sobre licitações e contratos na administração pública.

Os serviços realizados em trabalhos relativos a treinamento e aperfeiçoamento de pessoal são considerados serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

Comentários

A Lei nº 14.133/2021 define serviços técnicos especializados em seu artigo 6º inciso XVIII, sendo um desses justamente os trabalhos relativos a treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, estando a alternativa dessa forma correta:

> *Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:*
>
> *(...)*
>
> *XVIII - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual: aqueles realizados em trabalhos relativos a:*
>
> *a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) pareceres, perícias e avaliações em geral;

c) assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias;

d) fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços;

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas;

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico;

h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição deste inciso;

Gabarito: Certo.

13. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário-Administração) Julgue o próximo item, concernente às licitações e aos contratos administrativos.

A Lei n.º 14.133/2021 veda expressamente a forma eletrônica na celebração de contratos e de termos aditivos.

Comentários

A Lei nº 14.133/2021 admite de forma expressa no §3º do artigo 91 a celebração de contratos e de termos aditivos de forma eletrônica, estando a alternativa incorreta:

Art. 91. Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

(...)

*§ 3º **Será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos e de termos aditivos**, atendidas as exigências previstas em regulamento.*

Gabarito: Errado.

14. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração) Acerca de compras e contratações no setor público, julgue o item a seguir.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

As licitações e contratações por empresas públicas devem obedecer à mesma legislação que se aplica aos órgãos da administração pública direta.

Comentários

As empresas públicas não são abrangidas pela lei nº 14.133/2021, conforme § 1º do artigo 1º dessa lei, tornando a afirmativa errada, já que elas são regidas pela lei nº 13.303/2016:

> *Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e abrange:*
>
> *(...)*
>
> *§ 1º **Não são abrangidas por esta Lei as empresas públicas**, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ressalvado o disposto no art. 178 desta Lei.*

Gabarito: Errado.

15. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração) Acerca de compras e contratações no setor público, julgue o item a seguir.

Ao contratar consórcios de microempresas, o órgão responsável realiza uma contratação integrada.

Comentários

A definição de contratação integrada está no inciso XXXII do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021, a qual não guarda qualquer relação com o fato de ser contratado consórcio de microempresas, o que torna a afirmativa incorreta:

> *Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:*
>
> *(...)*
>
> *XXXII - **contratação integrada**: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que **o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;***

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

16. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração) A respeito das boas práticas na gestão de contratações e de materiais, julgue o item subsecutivo.

A contratação de serviços de arquitetura por órgãos públicos não se submete à Lei n.º 14.133/2021, por serem considerados serviços especializados.

Comentários

Pelo contrário, os serviços de arquitetura fazem parte da lista daqueles sujeitos à lei nº 14.133/2021, conforme inciso VI do artigo 2º dessa lei, o que torna a afirmativa errada:

> *Art. 2º Esta Lei aplica-se a:*
>
> *(...)*
>
> *VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia;*

Gabarito: Errado.

17. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração) Acerca de compras e contratações no setor público, julgue o item a seguir.

No Brasil, as contratações por órgãos municipais são regidas por lei federal.

Comentários

A afirmativa está correta, já que a Lei nº 14.133/2021, de origem Federal, é aquela que rege o processo de contratações pelos entes federados, inclusive os Municípios, conforme artigo 1º dessa lei:

> *Art. 1º **Esta Lei estabelece normas gerais de licitação e contratação** para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos **Municípios**, e abrange:*

Gabarito: Certo.

18. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração e outros) Julgue o item a seguir, considerando a Lei n.º 14.133/2021, que dispõe acerca de licitações e contratos.

A referida lei define licitação internacional como a licitação que é processada em território nacional com a participação de licitantes estrangeiros, ou cujo objeto contratual deve ser executado totalmente em território estrangeiro, ou na qual o agente de contratação é estrangeiro.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

A licitação internacional pode ocorrer com a participação ou não de licitantes estrangeiros, além de seu objeto no todo ou em parte em território estrangeiro, nos termos do inciso XXXV do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:*
>
> *(...)*
>
> *XXXV - licitação internacional: licitação processada em território nacional na qual é* ***admitida a participação de licitantes estrangeiros****, com a possibilidade de cotação de preços em moeda estrangeira, ou licitação na qual* ***o objeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte em território estrangeiro****;*

Ademais, o agente de contratação será servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública, conforme inciso LX do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021, estando assim a afirmativa errada:

> *LX - agente de contratação: pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.*

Gabarito: Errado.

19. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração) Acerca de compras e contratações no setor público, julgue o item a seguir.

As contratações públicas podem ser realizadas junto a pessoas físicas, jurídicas ou consórcios de pessoas jurídicas, desde que estas não se enquadrem como micro e pequenas empresas (MPEs).

Comentários

A questão em sua parte inicial reflete a definição de contratado e licitante definidos nos incisos VIII e IX do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021, porém não existe a vedação quanto a esses se enquadrem como micro e pequenas empresas, o que torna a alternativa incorreta:

> *Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:*
>
> *(...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *VIII - contratado:* ***pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas****, signatária de contrato com a Administração;*
>
> *IX - licitante:* ***pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas****, que participa ou manifesta a intenção de participar de processo licitatório, sendo-lhe equiparável, para os fins desta Lei, o fornecedor ou o prestador de serviço que, em atendimento à solicitação da Administração, oferece proposta;*

Gabarito: Errado.

20. (CEBRASPE/2024/MPO/Analista de Planejamento e Orçamento - Tecnologia da Informação - Gestão de Contratos de TI) No que se refere ao sistema de planejamento e gerenciamento de contratações (PGC) e ao plano de contratação anual previstos no Decreto n.º 10.947/2022, julgue o item que se segue.

Os órgãos, as entidades, os dirigentes e os servidores que utilizem o PGC respondem administrativa, civil e penalmente por ato ou fato que caracterize o uso indevido de senhas de acesso ou que transgrida as normas de segurança instituídas.

Comentários

A afirmativa está de acordo com o artigo 20 do Decreto nº 10.947/2022:

> *Art. 20. Os órgãos, as entidades, os dirigentes e os servidores que utilizarem o PGC responderão administrativa, civil e penalmente por ato ou fato que caracterize o uso indevido de senhas de acesso ou que transgrida as normas de segurança instituídas.*

Gabarito: Certo.

21. (CEBRASPE/2024/MPO/Analista de Planejamento e Orçamento - Tecnologia da Informação - Gestão de Contratos de TI) Com base no disposto no Decreto n.º 7.174/2010, julgue o item seguinte.

Para a contratação de bens e serviços de informática, deverão ser adotados os tipos de licitação menor preço ou técnica e preço, sendo o primeiro tipo exclusivo para a aquisição de bens e serviços de informática considerados comuns.

Comentários

A afirmativa está de acordo com o § 1º do artigo 9º do Decreto nº 7.174/2010:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 9º Para a contratação de bens e serviços de informática e automação, deverão ser adotados os tipos de licitação "menor preço" ou "técnica e preço", conforme disciplinado neste Decreto, ressalvadas as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade previstas na legislação.

§ 1º A licitação do tipo menor preço será exclusiva para a aquisição de bens e serviços de informática e automação considerados comuns, na forma do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520, de 2002, e deverá ser realizada na modalidade de pregão, preferencialmente na forma eletrônica, conforme determina o art. 4º do Decreto no 5.450, de 31 de maio de 2005.

Gabarito: Certo.

22. (CEBRASPE/2023/PM-SC/Oficial Policial Militar) Julgue os itens seguintes acerca de licitações, considerando as disposições da Lei n.º 14.133/2021.

I A legislação de licitações não se aplica à concessão e à permissão do uso de bens públicos.

II Entre os objetivos do processo licitatório inclui-se o incentivo à inovação e ao desenvolvimento nacional sustentável.

III O pregão é a modalidade de licitação obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item I está certo;

b) Apenas o item II está certo;

c) Apenas os itens I e III estão certos;

d) Apenas os itens II e III estão certos;

e) Todos os itens estão certos.

Comentários

Vamos analisar cada item:

Item I - **incorreto**. A Lei nº 14.133/2021 se aplica à concessão e à permissão do uso de bens públicos, conforme inciso IV do artigo 2º dessa Lei:

Art. 2º Esta Lei aplica-se a: (...)

IV - concessão e permissão de uso de bens públicos;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Item II - **correto**. Está correto o item, estando os objetivos elencados no inciso IV do artigo 11 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos: (...)*
>
> *IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.*

Item III - **correto**. É o que está definido no inciso XLI do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 6º, XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;*

Assim, apenas os itens II e III estão corretos, sendo a letra D o gabarito.

Gabarito: Letra D.

23. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração) Acerca de compras e contratações no setor público, julgue o item a seguir.

A concessão de uso de bens públicos, diferentemente do que ocorre na permissão de uso desses bens, deve obedecer à Lei n.º 14.133/2021 — Nova Lei de Licitações.

Comentários

A afirmativa está em desacordo com o inciso IV da Lei nº 14.133/2021, uma vez que as permissões de uso de bens públicos também devem obedecer a referida lei:

> *Art. 2º Esta Lei aplica-se a:*
>
> *(...)*
>
> *IV - concessão e permissão de uso de bens públicos;*

Gabarito: Errado.

24. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração) Quanto a licitações e suas regras, julgue o próximo item.

Entre as vedações aplicadas às contratações públicas inclui-se a distinção, por parte do agente público, quanto à sede dos licitantes.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

A afirmativa está de acordo com a alínea "b", do inciso I, do artigo 9º da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 9º É **vedado** ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei:*
>
> *I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:*
>
> *(...)*
>
> *b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, **da sede ou do domicílio dos licitantes**;*

Gabarito: Certo.

25. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração) Quanto a licitações e suas regras, julgue o próximo item.

Os termos de referência devem estabelecer o prazo de entrega para os itens contratados.

Comentários

Na verdade, é o anteprojeto que conterá o prazo de entrega, conforme alínea "c", do inciso XXIV, do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:*
>
> *(...)*
>
> *XXIV - **anteprojeto**: peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter, no mínimo, os seguintes elementos:*
>
> *(...)*
>
> *c) **prazo de entrega**;*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Princípios

26. (CEBRASPE/2021/SEFAZ CE/Auditor Fiscal)

Em relação ao que dispõe a Lei n.º 14.133/2021 e aos conceitos referentes às licitações e aos contratos públicos, julgue o item a seguir.

Pelo princípio da segregação de funções, a administração deve buscar a divisão de funções entre diferentes agentes, a fim de evitar a concentração de responsabilidades e reduzir riscos.

Comentários

O enunciado define bem o que significa o princípio da segregação de funções, que está expresso no artigo 5º da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia,* ***da segregação de funções****, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).*

Os §§ 1º e 2º do artigo 7º ainda tratam desse princípio:

> *Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta Lei que preencham os seguintes requisitos: [...]*
>
> *§ 1º A autoridade referida no caput deste artigo deverá* ***observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação****.*
>
> *§ 2º O disposto no caput e no § 1º deste artigo, inclusive os requisitos estabelecidos, também se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração.*

Gabarito: Certo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

27. (CEBRASPE/2021/PGE-PB)

A licitação consiste em procedimento complexo que, além de outros requisitos, deve ser composta por diversos agentes com competências diferentes. Essa definição traduz o princípio da

a) transparência.

b) eficácia.

c) eficiência.

d) segregação de funções.

e) segurança jurídica.

Comentários

A existência de agentes com competências diferentes está relacionada ao princípio da segregação de funções, o que nos leva à letra D como gabarito da questão. O embasamento legal está no artigo 7º da Lei nº 14.133/2021, vejamos:

> *Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover **gestão por competências** e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta Lei que preencham os seguintes requisitos:*
>
> *I - sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública;*
>
> *II - tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público; e*
>
> *III - não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil.*
>
> *§ 1º A autoridade referida no caput deste artigo deverá **observar o princípio da segregação de funções**, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.*
>
> *§ 2º O disposto no caput e no § 1º deste artigo, inclusive os requisitos estabelecidos, também se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração.*

Gabarito: Letra D.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

28. (CEBRASPE/2023/TJ CE/Técnico Judiciário) O tratamento diferenciado e preferencial atribuído às micro e pequenas empresas nas licitações públicas é uma exceção ao princípio licitatório denominado

a) princípio da economicidade;

b) princípio da legalidade;

c) princípio da isonomia;

d) princípio da moralidade;

e) princípio da impessoalidade.

Comentários

A questão faz referência ao princípio da isonomia, letra C, o qual possui a seguinte definição pelos autores Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino[1]:

> *A observância da igualdade entre os participantes no procedimento licitatório possui uma dupla vertente:* ***devem ser tratados isonomicamente todos os que participam da disputa, o que significa vedação a discriminações injustificadas no julgamento das propostas, e deve ser dada oportunidade de participação nas licitações em geral a quaisquer interessados que tenham condições de assegurar o futuro cumprimento do contrato a ser celebrado****.*

Por sua vez, segundo Maria Silvya Zanella Di Pietro[2] , não ofende esse princípio o tratamento dado as micro e pequenas empresas nas licitações públicas, sendo essa uma de suas exceções:

> *As exceções criadas em benefício das microempresas e empresas de pequeno porte não conflitam com o princípio da isonomia, tendo em vista que, no caso das microempresas e empresas de pequeno porte, o tratamento diferenciado resulta da própria situação desigual dessas empresas em relação a outras que não têm a mesma natureza e encontra fundamento nos artigos 170, IX, e 179 da Constituição Federal.*

Gabarito: Letra C.

29. (CEBRASPE/2024/MPO/Analista de Planejamento e Orçamento) Julgue o próximo item, referente a princípios básicos de licitações.

O princípio licitatório da vinculação ao edital obriga tanto a administração pública quanto os licitantes.

---

[1] Direito Administrativo Descomplicado. 29. ed., p. 544

[2] Direito Administrativo. 30. ed., p. 361

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

A afirmativa está correta e está de acordo com diversos entendimentos firmados pela jurisprudência nacional, entre eles destacamos o seguinte voto do STJ[3]:

> *A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital.*

Gabarito: Certo.

Licitações

30. (CEBRASPE/2024/CGE-RJ/Auditor do Estado) Acerca do que dispõem a Lei n.º 10.520/2002 e a Lei n.º 14.133/2021, julgue o seguinte item.

A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum do processo de licitação, adotando-se o pregão quando o objeto tiver padrões de desempenho e qualidade objetivamente definíveis por edital.

Comentários

A afirmativa está de acordo com o artigo 29 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.*

Gabarito: Certo.

31. (CEBRASPE/2024/MPO/Analista de Planejamento e Orçamento) De acordo com as disposições da Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

O procedimento licitatório é inexigível para a contratação realizada por instituição pública científica, tecnológica ou de inovação que tenha por objeto transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida, desde que demonstrada vantagem para a administração.

---

[3] STJ – RMS 61.984

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

A hipótese trazida é de dispensa de licitação e não de inexigibilidade, estando ela prevista na alínea "d", do inciso IV do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 75. É **dispensável** a licitação:*
>
> *(...)*
>
> *IV - para contratação que tenha por objeto:*
>
> *(...)*
>
> *d) transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida, nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação (ICT) pública ou por agência de fomento, desde que demonstrada vantagem para a Administração;*

Gabarito: Errado.

32. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo - Informática) Durante o curso de uma licitação regida pela Lei n.º 14.133/2021, observou-se que o objeto da contratação tinha padrão de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado. Por se tratar de um serviço comum, decidiu-se que: (i) a modalidade de licitação obrigatoriamente seria o pregão; e (ii) o critério de julgamento seria o de maior desconto.

A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta.

a) Ambas as decisões, (i) e (ii), são erradas: embora o pregão possa ser utilizado, ele não é imperioso no caso; não cabe o maior desconto como critério de julgamento no pregão, que é modalidade de licitação destinada à venda de objetos de tecnologia da informação legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance.

b) Apenas a decisão (ii) é correta, pois, para aquisição de bens e serviços, pode ser utilizado o critério de julgamento de maior desconto, sendo a modalidade de licitação pregão preferencial, mas não obrigatória.

c) A decisão (i) é errada, pois a modalidade de licitação pregão é vedada no caso; a decisão (ii) somente estará correta se o objeto da licitação envolver a escolha de trabalho técnico, cujo critério de julgamento deve ser o de maior desconto.

d) Ambas as decisões, (i) e (ii), são corretas, pois é obrigatório, no caso em questão, utilizar a modalidade pregão, e o critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.

e) Ambas as decisões, (i) e (ii), são erradas: não é obrigatória a utilização do pregão para a contratação de serviços comuns; o critério de julgamento do maior desconto somente pode ser utilizado no diálogo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

competitivo, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às necessidades do contratante.

Comentários

O pregão é modalidade **obrigatória** para aquisição de bens e serviços comuns, sendo que o critério de julgamento adotado é o de menor preço ou o de maior desconto, conforme inciso XLI do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 6º, XLI - pregão: modalidade de licitação **obrigatória** para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;*

Na situação narrada as decisões "i e ii" estão de acordo com o que determina o preceito legal acima, sendo a letra D o gabarito.

Gabarito: Letra D.

33. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo - Informática) No desenvolvimento dos estudos preliminares para a contratação de serviços, identificou-se que o objeto a ser contratado era classificado como bens e serviços especiais de tecnologia da informação e comunicação. Deliberou-se, então, que, no processo de licitação, seria admitido o julgamento com base em técnica e preço. Conforme a Lei n.º 14.133/2021 e a Instrução Normativa SGD/ME n.º 94/2022, na situação hipotética apresentada,

a) deve ser adotado o critério de julgamento baseado em maior retorno econômico, caso os estudos preliminares comprovem que haja economia efetivamente obtida na execução do contrato, sendo vedada, nesse caso, a celebração de contrato de eficiência.

b) a adoção do critério de julgamento baseado em técnica e preço é lícita, desde que devidamente justificada nos autos.

c) para se utilizar o critério de julgamento baseado em técnica e preço, faz-se necessário combinar as modalidades de licitação pregão e diálogo competitivo, desde que o objeto possua padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos no edital e, concomitantemente, seja caracterizado como inovação tecnológica ou técnica.

d) a licitação é inexigível, sendo suficiente que o estudo técnico preliminar comprove que o objeto é composto de serviços especiais e majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito.

e) cabe a dispensa da licitação, sendo suficiente que estudo técnico preliminar demonstre que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas dos serviços especiais superam os requisitos mínimos relevantes aos fins pretendidos pela administração pública e estabelecidos no edital.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

Letra A - **incorreta**. O julgamento por maior retorno econômico é utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, conforme artigo 39 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 39. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a Administração, e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato.*

Letra B - **correta**. Está de acordo com os seguintes preceitos da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:*
>
> *(...)*
>
> *IX - **a motivação circunstanciada das condições do edital**, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, **nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço,** e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;*
>
> *(...)*
>
> *Art. 36. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta.*
>
> *§ 1º O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo será escolhido quando estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela Administração nas licitações para contratação de:*
>
> *(...)*
>
> *III - bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação;*

Letra C - **incorreta**. É vedada a combinação de modalidades licitatórias, conforme § 2º do artigo 28 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 28. São modalidades de licitação:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *I - pregão;*
>
> *(...)*
>
> *V - diálogo competitivo.*
>
> *(...)*
>
> *§ 2º É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou, ainda, a combinação daquelas referidas no caput deste artigo.*

Letra D - **incorreta**. Não é suficiente que o estudo técnico preliminar comprove que o objeto é composto de serviços especiais e majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, devendo ser comprovado a inviabilidade de competição mediante um dos instrumentos listados no § 1º do artigo 74 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:*
>
> *I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos;*
>
> *(...)*
>
> *§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo,* ***a Administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo*** *capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica.*

Letra E - **incorreta**. A situação narrada não se enquadra nas hipóteses de dispensa de licitação previstas no artigo 75 da Lei nº 14.133/2021.

Gabarito: Letra B.

34. (CEBRASPE/2024/SEFAZ-AC/Especialista da Fazenda Estadual) Caso a administração pública pretenda adquirir bem ou serviço comum cujo critério de julgamento possa ser o de menor preço ou o de maior desconto, ela deverá se valer da modalidade de licitação

a) diálogo competitivo.

b) leilão.

c) pregão.

d) concorrência.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) concurso.

Comentários

A modalidade a ser adotada nesse caso é o pregão, uma vez que sua escolha é obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, conforme inciso XLI do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:*
>
> *(...)*
>
> *XLI - pregão: modalidade de licitação **obrigatória** para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;*

Assim, a alternativa correta é a letra C.

Gabarito: Letra C.

35. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo - Engenharia) Considere que Marcos, João e Antônia, servidores efetivos de determinado órgão, tenham sido designados para compor a primeira comissão de contratação de seu órgão, conforme as disposições da Lei n.º 14.133/2021. Nesse caso, a modalidade de licitação que deve, obrigatoriamente, ser conduzida pela comissão que Marcos, João e Antônia integram é

a) o diálogo competitivo.

b) o pregão.

c) o leilão.

d) a concorrência.

e) o concurso.

Comentários

A modalidade licitatória na qual é obrigado haver a constituição de uma comissão de contratação é o diálogo competitivo, alternativa A, conforme inciso XI, do § 1º do artigo 32, da lei nº 14.133/2021:

> *Art. 32. A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em que a Administração:*
>
> *(...)*
>
> *§ 1º Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *(...)*
>
> *XI - o diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 (três) servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão;*

Nas demais modalidades, via de regra, a condução do processo licitatório será realizado pelo agente de contratação, podendo ser constituída comissão nos moldes do preceito legal acima quando a licitação tem como objeto bens ou serviços especiais, conforme § 1º e § 2º do artigo 8º da lei nº 14.133/2021:

> *Art. 8º A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.*
>
> *§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.*
>
> *§ 2º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 (três) membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.*

Gabarito: Letra A.

36. (CEBRASPE/2024/SEFAZ-AC/Auditor da Receita Estadual) De acordo com a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), a contratação de bens e serviços especiais se dará mediante a modalidade de licitação denominada

a) diálogo competitivo.

b) tomada de preços.

c) concorrência.

d) pregão.

e) concurso.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A lei nº 14.133/2021 é clara em seu artigo 6º, inciso XXXVIII, que a modalidade a ser adotada para contratação de **bens e serviços especiais** é a concorrência, alternativa C:

> *XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de **bens e serviços especiais** e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:*
>
> *a) menor preço;*
>
> *b) melhor técnica ou conteúdo artístico;*
>
> *c) técnica e preço;*
>
> *d) maior retorno econômico;*
>
> *e) maior desconto;*

Gabarito: Letra C

37. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Administrativa) Quanto a licitações, a contratos administrativos e à responsabilidade civil no âmbito da administração pública, julgue o item subsecutivo.

O leilão é uma modalidade de licitação que requer a divulgação do edital em sítio eletrônico oficial e sua afixação em local de ampla circulação de pessoas, bem como o registro cadastral prévio e a habilitação dos licitantes.

Comentários

A afirmativa está incorreta, uma vez que é dispensável para o leilão o registro cadastral prévio e a fase de habilitação, conforme § 4º do artigo 31 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 31. O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da Administração, e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais.*
>
> *(...)*
>
> *§ 4º O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital.*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

38. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário) Julgue o próximo item, concernente às licitações e aos contratos administrativos.

O pregão, a concorrência, o convite, o leilão e o diálogo competitivo são modalidades de licitações previstas na Lei n.º 14.133/2021.

Comentários

O convite não é mais uma das modalidades licitatórios, conforme artigo 28 da Lei nº 14.133/2021, o que torna a afirmativa incorreta:

> *Art. 28. São modalidades de licitação:*
>
> *I - pregão;*
>
> *II - concorrência;*
>
> *III - concurso;*
>
> *IV - leilão;*
>
> *V - diálogo competitivo.*

Gabarito: Errado.

39. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Judiciária - Comissário da Infância e da Juventude) Julgue o item subsequente, referente aos serviços públicos, à organização administrativa, à improbidade e às licitações.

Em relação às modalidades licitatórias expressamente previstas nas Leis n.º 8.666/1993 e n.º 14.133/2021, a única diferença entre elas reside na modalidade diálogo competitivo, instituída pela novel legislação.

Comentários

Além da nova modalidade licitatória diálogo competitivo, também foram extintas as modalidades convite e tomada de preços, logo a afirmativa está errada por não mencionar a extinção de tais modalidades.

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

40. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo)

No que se refere a administração de compras e materiais e assuntos correlatos, julgue o item subsequente.

No processo licitatório, é obrigatório que os licitantes apresentem reconhecimento de firma em todos os documentos oficiais.

Comentários

Ao contrário! A Lei nº 14.133/2021 busca evitar o excesso de formalismo, sendo que a exigência de reconhecimento de firma passa a ser a exceção, e não a regra, conforme se extrai da leitura do inciso V do artigo 12 da Lei:

> *Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:*
>
> *V - o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal;*

Gabarito: Errado

41. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo)

No que se refere à administração de compras e materiais e assuntos correlatos, julgue o item subsequente.

Admite-se que profissionais representados por cooperativas concorram em licitações.

Comentários

O artigo 16 da Lei nº 14.133/2021 trata dos profissionais organizados sob a forma de cooperativas, vejamos:

> *Art. 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando:*
>
> *I - a constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009;*
>
> *II - a cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *III - qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado, vedado à Administração indicar nominalmente pessoas;*
>
> *IV - o objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua atuação.*

Ainda que o enunciado possa ter trazido dúvidas em sua interpretação, a questão está correta, pois, de fato, é possível a participação dos profissionais participarem de licitações por meio das cooperativas.

Gabarito: Certo

42. (CEBRASPE/2022/DPE-RJ/Analista da Defensoria Pública)

Assinale a opção que apresenta a modalidade de licitação, prevista na Lei n.º 14.133/2021, que é obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, podendo seu critério de julgamento ser o menor preço ou o maior desconto.

a) diálogo competitivo

b) concorrência

c) concurso

d) pregão

e) leilão

Comentários

A Lei nº 14.133/2021 define, em seu artigo 6º, inciso XLI, o pregão como a modalidade obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns:

> *Art.6º XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;*

A alternativa D, portanto, está em linha com o enunciado e é o gabarito da questão. As demais alternativas também trazem modalidades de licitação. Vejamos como elas estão conceituadas no artigo 6º da Lei:

Letra A - diálogo Competitivo

> *XLII - diálogo competitivo: modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos;*

Letra B - concorrência

> *XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:*
>
> *a) menor preço;*
>
> *b) melhor técnica ou conteúdo artístico;*
>
> *c) técnica e preço;*
>
> *d) maior retorno econômico;*
>
> *e) maior desconto;*

Letra C - concurso

> *XXXIX - concurso: modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor;*

Letra E - leilão

> *XL - leilão: modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance;*

Gabarito: Letra D

43. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Administrativa) Quanto a licitações, a contratos administrativos e à responsabilidade civil no âmbito da administração pública, julgue o item subsecutivo.

Em um processo licitatório, a fase de habilitação ocorre imediatamente após a fase de julgamento.

Comentários

A afirmativa está de acordo com o que preceitua o artigo 17 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:*
>
> *I - preparatória;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *II - de divulgação do edital de licitação;*
>
> *III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;*
>
> ***IV - de julgamento;***
>
> ***V - de habilitação;***
>
> *VI - recursal;*
>
> *VII - de homologação.*

Vale ressaltar que poderá a fase de habilitação poderá anteceder as fases de apresentação de propostas e lances, conforme § 1º do artigo 17 da Lei nº 14.133/2021:

> *§ 1º A fase referida no inciso V do caput deste artigo poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que expressamente previsto no edital de licitação.*

Gabarito: Certo.

44. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Administrativa) Acerca da organização administrativa, do controle da administração pública e das Leis n.º 8.429/1992, n.º 9.784/1999 e n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

A Lei n.º 14.133/2021 prevê expressamente que todos os atos praticados no processo licitatório são públicos.

Comentários

A afirmativa está incorreta, já que existem hipóteses de informações cujo sigilo é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, conforme artigo 13 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 13. Os atos praticados no processo licitatório são públicos,* ***ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma da lei.***
>
> *Parágrafo único.* ***A publicidade será diferida****:*
>
> *I - quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura;*
>
> *II - quanto ao orçamento da Administração, nos termos do art. 24 desta Lei.*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

45. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Direito) Relativamente a processo administrativo e contratos administrativos, julgue o item abaixo.

No novo regime das licitações, um dos critérios de julgamento de propostas é o do maior desconto.

Comentários

A afirmativa está correta, estando esse critério entre aqueles listados no artigo 33 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:*
>
> *I - menor preço;*
>
> ***II - maior desconto;***
>
> *III - melhor técnica ou conteúdo artístico;*
>
> *IV - técnica e preço;*
>
> *V - maior lance, no caso de leilão;*
>
> *VI - maior retorno econômico.*

Gabarito: Certo.

46. (CEBRASPE/2022/IBAMA/Analista Ambiental)

Com relação à administração pública e sua organização, julgue o item a seguir.

Para a contratação de obras, serviços e compras, o IBAMA pode adotar a modalidade de licitação denominada diálogo competitivo, realizando, nessa hipótese, diálogos com os licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos.

Comentários

O enunciado praticamente replica o conceito do diálogo competitivo previsto no inciso XLII do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021, adaptando-o ao IBAMA, de forma que a questão está correta.

> *Art. 6º XLII - **diálogo competitivo**: modalidade de licitação para **contratação de obras, serviços e compras** em que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes previamente*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos;*

Gabarito: Certo

47. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo) No que se refere a administração de compras e materiais e assuntos correlatos, julgue o item subsequente.

A modalidade licitatória denominada leilão, tradicionalmente usada para contratações públicas, foi substituída recentemente pela modalidade denominada diálogo competitivo.

Comentários

Apesar de curta, a questão traz dois erros. Primeiramente, o leilão e o diálogo competitivo coexistem na Lei nº 14.133/2021, não havendo que se falar em substituição de um pelo outro. Além disso, o leilão não é utilizado para contratações públicas, mas sim para alienação de bens.

Reforçando com as definições legais previstas no artigo 6º da Lei:

> *XL - **leilão**: modalidade de licitação para **alienação** de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance;*
>
> *XLII - **diálogo competitivo**: modalidade de licitação para **contratação de obras, serviços e compras** em que a Administração Pública **realiza diálogos com licitantes previamente selecionados** mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos;*

Gabarito: Errado

48. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo) Julgue o item a seguir, relativos a licitações.

A Lei n.º 14.133/2021 estabelece como modalidades de licitação o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão, o diálogo competitivo e a tomada de preços.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A tomada de preços é uma modalidade de licitação prevista na Lei nº 8.666/93, mas que não foi prevista na nova lei de licitações, o que torna errada a questão. As demais modalidades previstas no enunciado são as previstas na Lei, constantes em seu artigo 28:

> *Art. 28. São modalidades de licitação:*
>
> *I - pregão;*
>
> *II - concorrência;*
>
> *III - concurso;*
>
> *IV - leilão;*
>
> *V - diálogo competitivo.*

Gabarito: Errado

49. (CEBRASPE/2022/SECONT ES/Auditor do Estado)

Acerca dos aspectos de licitações e dos bens públicos no que se refere a materiais e estoques, julgue o item seguinte.

Caso não seja gerada a economia prevista em um contrato cujo processo licitatório tenha utilizado o critério de julgamento por maior retorno econômico, a diferença de valor deverá ser cobrada do gestor público que tiver analisado e autorizado a contratação.

Comentários

Não é do gestor público que deverá ser cobrada essa diferença, mas sim do contratado, conforme prevê o § 4º do artigo 39 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 39. O **julgamento por maior retorno econômico**, utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a Administração, e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato.*
>
> *(...)*
>
> *§ 2º O edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo para a remuneração devida ao contratado.*
>
> *(...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 4º Nos casos em que **não for gerada a economia prevista** no contrato de eficiência:*
>
> *I - a **diferença** entre a economia contratada e a efetivamente obtida será **descontada da remuneração do contratado**;*
>
> *II - se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á, ainda, a outras sanções cabíveis.*

Gabarito: Errado

50. (CEBRASPE/2022/SECONT ES/Auditor do Estado - TI) No que diz respeito à auditoria de aquisições de bens e serviços de TI e à fiscalização de contratos de TI, julgue o item subsequente.

Conforme a Lei n.º 14.133/2021, é vedado ao contratado contratar cônjuge de dirigente do órgão ou da entidade contratante que atue na fiscalização do contrato, independentemente de que essa proibição conste expressamente do edital de licitação.

Comentários

Vamos começar por uma análise com bom senso: O contratado pode contratar cônjuge de dirigente do órgão ou da entidade contratante que atue na fiscalização do contrato? Com certeza não, pois isso seria evidente conflito de interesses, sendo inclusive um indicativo de que o agente público utilizou sua função para obter benefício próprio.

O fato de no edital não constar essa proibição faria com que essa contratação fosse permitida? De forma alguma.

Contudo, vejamos o que diz a Lei:

> *Art. 48. Parágrafo único. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, **devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação**.*

Como a Lei diz que essa proibição deve constar expressamente do edital, a banca entendeu que o "independentemente de que essa proibição conste expressamente do edital de licitação" torna a questão incorreta. Enfim, imprecisa a redação do quesito, mas devemos nos preparar para questões como essa.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

51. (CEBRASPE/2022/SECONT ES/Auditor do Estado - TI) No que diz respeito à auditoria de aquisições de bens e serviços de TI e à fiscalização de contratos de TI, julgue o item subsequente.

Na contratação de serviço terceirizado, especialmente no que se refere à definição das cláusulas de nível de serviço (SLA), a Lei n.º 14.133/2021 prevê que a administração pública defina formas de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos, de modo a garantir o equilíbrio financeiro entre as partes.

Comentários

Ao contrário! No caso da contratação de serviços terceirizados, é vedada a definição de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos, conforme prevê o artigo 48, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 48. Poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade,* ***vedado à Administração ou a seus agentes, na contratação do serviço terceirizado:***
>
> *I - indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado;*
>
> *II - fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado;*
>
> *III - estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado;*
>
> ***IV - definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos;***
>
> *V - demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação;*
>
> *VI - prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna do contratado.*

Gabarito: Errado

52. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo - Engenharia) Com base na Lei n.º 14.133/2021, assinale a opção em que são apresentados os casos de encerramento de um procedimento licitatório nos quais se deve assegurar a prévia manifestação dos interessados.

a) anulação e homologação;

b) adjudicação e homologação;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) adjudicação e revogação;

d) anulação e revogação;

e) adjudicação e anulação.

Comentários

A prévia manifestação dos interessados deve ser assegurada nos casos de anulação e revogação, letra D, conforme § 3º do artigo 71 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:*
>
> *(...)*
>
> *II - revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;*
>
> *III - proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;*
>
> *(...)*
>
> *§ 3º Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.*

Já a homologação é ato da autoridade competente em que ela declara a regularidade do processo, enquanto a adjudicação é o ato de atribuir ao licitante vencedor o objeto da licitação.

Gabarito: Letra D.

53. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo - Engenharia) João, integrante de uma equipe de planejamento, pensando em uma maior participação de licitantes e uma maior concorrência no seu procedimento licitatório, optou por inserir no instrumento convocatório que a qualificação técnica poderia ser demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado. Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar que o percentual máximo permitido que pode ser demonstrado pelo subcontratado é de

a) 5%.

b) 10%.

c) 15%.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) 20%.

e) 25%.

Comentários

O percentual máximo permitido que pode ser demonstrado pelo subcontratado é de 25%, conforme § 9º do artigo 67, da Lei nº 14.133/2021, sendo a letra E o gabarito:

> *Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:*
>
> *(...)*
>
> *§ 9º O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.*

Gabarito: Letra E.

54. (CEBRASPE/2022/SECONT ES/Auditor do Estado) À luz da Lei n.º 14.133/2021, que trata de licitações e contratos administrativos, julgue o item subsequente.

Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, as propostas que contiverem vícios, ainda que sanáveis, serão desclassificadas na fase de julgamento do processo de licitação.

Comentários

A questão está errada, pois o artigo 59 da Lei nº 14.133/2021, que trata do julgamento, determina a desclassificação apenas das propostas que contiverem vícios insanáveis:

> *CAPÍTULO V*
>
> *DO JULGAMENTO*
>
> *Art. 59. Serão **desclassificadas** as propostas que:*
>
> *I - contiverem **vícios insanáveis**;*
>
> *II - não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;*
>
> *III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *IV - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;*
>
> *V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital,* ***desde que insanável****.*

Gabarito: Errado

55. (CEBRASPE/2022/TCE-PB/Auditor Conselheiro Substituto) Acerca dos procedimentos relacionados a licitações e pregão eletrônico, julgue o próximo item.

Para se proceder à qualificação técnica de pessoa física ou jurídica em casos de habilitação em certames, exige-se a apresentação de comprovação de atividade com delimitação de tempo (preferencialmente os últimos cinco anos) e local específico da experiência prévia, caso o fator geográfico seja relevante para a prestação do serviço ou a construção de obra.

Comentários

O artigo 67 da Lei nº 14.133/2021 é o que trata da qualificação técnico-profissional e técnico operacional. O artigo é um tanto longo, portanto, vamos destacar a seguir os pontos que nos ajudam a chegar à resposta da questão:

> *Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:*
>
> *I - apresentação de* ***profissional****, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso,* ***detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes****, para fins de contratação;*
>
> *II - certidões ou* ***atestados****, regularmente emitidos pelo* ***conselho profissional*** *competente, quando for o caso, que* ***demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares*** *de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;*
>
> *(...)*
>
> *§ 1º A* ***exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo*** *do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.*
>
> *§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a* ***exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas*** *de que trata o referido parágrafo,* ***vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados****.*
>
> *(...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 5º Em se tratando de **serviços contínuos**, o edital poderá exigir certidão ou **atestado** que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um **prazo mínimo, que não poderá ser superior a 3 (três) anos**.*

Podemos concluir, portanto, que a questão está errada ao afirmar que se exige comprovação de atividade com delimitação de tempo e local específico, pois essas são justamente as vedações do §2º. Não obstante, para o caso de serviços contínuos, em que se admite a exigência em edital de atestado com tempo de execução, o prazo mínimo não poderá ser superior a três anos.

Gabarito: Errado

56. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor de Controle Externo - Direito) Tendo em vista as disposições da CF, a legislação em vigor e a jurisprudência do STF, julgue o seguinte item.

É inexigível, nos termos da Lei n.º 14.133/2021, a licitação para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores.

Comentários

O enunciado não traz um caso de inexigibilidade de licitação, mas sim de dispensa de licitação, previsto no art. 75, inciso I, da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 75. É **dispensável** a licitação:*
>
> *I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;*

Cabe acrescentar que esse valor é atualizado anualmente. Para 2023, ano que a aplicação da Lei passa a ser obrigatória, o Decreto nº 11.317/2022 já define esse limite como R$ 114.416,65.

Em relação à inexigibilidade, ela ocorre quando há inviabilidade de competição, conforme artigo 74 da citada Lei:

> *Art. 74. É **inexigível** a licitação quando **inviável a competição**, em especial nos casos de:*

Gabarito: Errado

57. (CEBRASPE/2022/TCE-RJ/Técnico de Controle Externo) Pedro requereu informações acerca de uma contratação direta promovida, com amparo em cláusula de inexigibilidade de licitação, por uma empresa pública estadual, a qual, entretanto, negou-lhe acesso a tais informações, sob o fundamento de

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

que não estaria subordinada ao regime da Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e de que as informações solicitadas se referiam a dados pessoais de terceiros, cujo acesso era restrito, salvo se houvesse o consentimento expresso de tais terceiros. Inconformado, Pedro protocolou pedido de reconsideração perante a autoridade que lhe havia negado o acesso à informação, alegando que o referido consentimento não deve ser exigido quando as informações forem necessárias à proteção do interesse público preponderante.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

A contratação direta amparada em cláusula de inexigibilidade de licitação ocorre quando há inviabilidade de competição, sendo exemplificativas as hipóteses legalmente previstas.

Comentários

Vejamos o que diz o artigo 74 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 74. É **inexigível** a licitação quando **inviável a competição**, **em especial** nos casos de:*
>
> *I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos;*
>
> *II - contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública;*
>
> *III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:*
>
> *a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos;*
>
> *b) pareceres, perícias e avaliações em geral;*
>
> *c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;*
>
> *d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;*
>
> *e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;*
>
> *f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;*
>
> *g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico;*
>
> *h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no disposto neste inciso;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *IV - objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento;*
>
> *V - aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha.*

Apenas da leitura do *caput* já podemos concluir que a questão está correta, pois como ele diz "em especial", isso indica que as hipóteses são exemplificativas.

Gabarito: Certo

58. (CEBRASPE/2022/TCE-RJ/Analista de Controle Externo - TI)

Determinada fundação pública estadual celebrou contrato administrativo, por dispensa de licitação, com pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos cujo objetivo social é a promoção da assistência social, para prestação de serviço no valor de R$ 45 mil.

Considerando a situação hipotética apresentada e aspectos a ela relacionados, julgue o item a seguir, com base nas normas de regência.

A contratação sem licitação foi correta, porquanto a Lei n.º 14.133/2021 prevê expressamente que é dispensável a licitação quando o serviço contratado envolver valores inferiores a R$ 50 mil.

Comentários

A questão está correta, pois traz a hipótese de dispensa de licitação prevista no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 75. É dispensável a licitação:*
>
> *II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;*

Gabarito: Certo

59. (CEBRASPE/2022/TCE-PB/Auditor Conselheiro Substituto) Acerca dos procedimentos relacionados a licitações e pregão eletrônico, julgue o próximo item.

Ao se comprovar superfaturamento em contratação por inexigibilidade de licitação, tanto o fornecedor do serviço quanto o agente público responsável pela contratação responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

Vejamos o que diz o artigo 73 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 73. Na hipótese de **contratação direta** indevida ocorrida com **dolo, fraude** ou erro grosseiro, **o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente** pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.*

O superfaturamento é um caso de dolo e/ou fraude e a inexigibilidade é uma forma de contratação direta, portanto, podemos confirmar que a questão está correta.

Gabarito: Certo

60. (CEBRASPE/2022/DPE-RO/Analista - Engenharia Civil) De acordo com a Lei Federal n.º 14.133/2021, na hipótese de haver flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação que inviabilize a seleção de agente por meio de processo de licitação, pode ser utilizado o procedimento auxiliar denominado

a) registro cadastral.

b) credenciamento.

c) pré-qualificação.

d) procedimento de manifestação de interesse.

e) sistema de registro de preços.

Comentários

As alternativas trazem os procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 78. São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por esta Lei:*
>
> *I - credenciamento;*
>
> *II - pré-qualificação;*
>
> *III - procedimento de manifestação de interesse;*
>
> *IV - sistema de registro de preços;*
>
> *V - registro cadastral.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra A – **incorreta**. O registro cadastral é um procedimento auxiliar que deverá ocorrer por meio do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme prevê o artigo 87 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 87. Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração Pública deverão utilizar o sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), para efeito de cadastro unificado de licitantes, na forma disposta em regulamento.*

Letra B – **correta**. A alternativa traz o caso de mercados fluídos, hipótese para a qual é previsto o uso do credenciamento, conforme artigo 79, III, da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 79. **O credenciamento** poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação:*
>
> *I - paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;*
>
> *II - com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação;*
>
> *III - **em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação**.*

Letra C – **incorreta**. A pré-qualificação é um procedimento de seleção prévia previsto no artigo 80 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 80. A pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo para selecionar previamente:*
>
> *I - licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de futura licitação ou de licitação vinculada a programas de obras ou de serviços objetivamente definidos;*
>
> *II - bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela Administração.*

Letra D – **incorreta**. O procedimento de manifestação de interesse tem por objeto a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras, conforme previsto no artigo 81 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 81. A Administração poderá solicitar à iniciativa privada, mediante procedimento aberto de manifestação de interesse a ser iniciado com a publicação de edital de chamamento público, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública, na forma de regulamento.*

Letra E – **incorreta**. As regras para o sistema de registro de preços estão presentes nos artigos 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021, mas, para fins de nossa questão, destaco o conceito que está previsto no art. 6º, inciso XLV, da Lei:

> *Art. 6º XLV - sistema de registro de preços: conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *formal de preços relativos a prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras;*

Gabarito: Letra B.

61. (CEBRASPE/2023/TJ CE/Técnico Judiciário - Técnico-Administrativa) Assinale a opção que apresenta a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, qualquer que seja a sua modalidade.

a) credenciamento;

b) registro cadastral;

c) habilitação;

d) pré-qualificação;

e) adjudicação.

Comentários

A questão faz referência à fase de habilitação, letra C, conforme artigo 62 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que **se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação,** dividindo-se em:*

As demais alternativas estão definidas na Lei nº 14.133/2021 e possuem as seguintes definições:

> *Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:*
>
> *(...)*
>
> *XLIII - **credenciamento**: processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados;*
>
> *XLIV - **pré-qualificação**: procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação, total ou parcial, dos interessados ou do objeto;*
>
> *(...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 87. Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração Pública deverão utilizar o sistema de **registro cadastral unificado** disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), para efeito de cadastro unificado de licitantes, na forma disposta em regulamento.*

Por fim, a adjudicação possui a seguinte definição nas palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro[4]:

> *A adjudicação é o ato pelo qual a Administração, pela mesma autoridade competente para homologar, atribui ao vencedor o objeto da licitação.*

Gabarito: Letra C.

62. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração) Quanto a licitações e suas regras, julgue o próximo item.

O diálogo competitivo é uma das modalidades de licitação admitidas no Brasil.

Comentários

A afirmativa está correta, já que o diálogo competitivo é uma das modalidades de licitação previstas no artigo 28 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 28. São modalidades de licitação:*
>
> *I - pregão;*
>
> *II - concorrência;*
>
> *III - concurso;*
>
> *IV - leilão;*
>
> ***V - diálogo competitivo.***

Gabarito: Certo.

63. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo) A respeito da legislação aplicável à contratação de bens e serviços, julgue o item a seguir.

---

[4] Direito Administrativo. 30. ed., p. 398

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A tomada de preços e o convite, que eram modalidades de licitação previstas na Lei n.º 8.666/1993, foram extintas pela Nova Lei de Licitações e Contratos.

Comentários

A afirmativa está correta, já que tais modalidades de licitação não estão previstas no artigo 28 da Lei nº 14.133/2021 que enumera as modalidades vigentes:

> *Art. 28. São modalidades de licitação:*
>
> *I - pregão;*
>
> *II - concorrência;*
>
> *III - concurso;*
>
> *IV - leilão;*
>
> *V - diálogo competitivo.*

Gabarito: Certo.

64. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração e outros) Julgue o item a seguir, considerando a Lei n.º 14.133/2021, que dispõe acerca de licitações e contratos.

É dispensável a licitação para a contratação de profissional do setor artístico consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, ou para o patrocínio ou a defesa de causas judiciais ou administrativas.

Comentários

Tais hipóteses são de licitações inexigíveis, conforme incisos II e III do artigo 74 da Lei nº 14.133/2021, o que torna a afirmativa errada:

> *Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:*
>
> *(...)*
>
> *II - contratação de **profissional do setor artístico**, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública;*
>
> *III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *(...)*
>
> *e)* ***patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas****;*

Gabarito: Errado.

65. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração e outros) Julgue o item a seguir, considerando a Lei n.º 14.133/2021, que dispõe acerca de licitações e contratos.

É inexigível a licitação quando inviável a competição, como é o caso da contratação que tenha por objeto a aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde, ou a contratação nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem.

Comentários

Ambas as situações são hipóteses de dispensa de licitação, definidas no artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, tornando a afirmativa errada:

> *Art. 75. É dispensável a licitação:*
>
> *(...)*
>
> *IV - para contratação que tenha por objeto:*
>
> *(...)*
>
> *m) aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde;*
>
> *(...)*
>
> *VII - nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem;*

Gabarito: Errado.

66. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração) Quanto a licitações e suas regras, julgue o próximo item.

Os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação se enquadram como processos de contratação direta.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

A afirmativa está certa e traz o que é definido no artigo 72 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:*

Gabarito: Certo.

67. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo) Com referência à Lei n.º 14.133/2021 — Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos —, à Lei n.º 12.462/2011 — Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) — e aos convênios e consórcios administrativos, julgue o item subsecutivo.

Medidas de equidade de gênero e de mitigação das mudanças climáticas por parte de licitante podem ser adotadas como critério para decidir o resultado de licitação.

Comentários

A afirmativa está correta e tais critérios de desempate estão previstos no inciso III do artigo 60 e inciso IV do § 1º do artigo 60 da Lei nº 14.133/2021, respectivamente:

> ***Lei nº 14.133/2021***
>
> *Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:*
>
> *(...)*
>
> *III - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;*
>
> *(...)*
>
> *§ 1º Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:*
>
> *(...)*
>
> *IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.*
>
> ***Lei nº 12.187/2009***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 1º Esta **Lei institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima** - PNMC e estabelece seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos.*
>
> *Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:*
>
> *(...)*
>
> *VII - **mitigação**: mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e as emissões por unidade de produção, bem como a implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros;*

Gabarito: Certo.

68. (CEBRASPE/2023/TJ CE/Técnico Judiciário - Técnico-Administrativa) Assinale a opção que indica procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas pela Lei n.º 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e Contratos).

a) procedimento de manifestação de interesse e registro de preços;

b) registro cadastral e leilão;

c) sistema de registro de preços e concurso;

d) pré-qualificação e diálogo competitivo;

e) credenciamento e pré-qualificação.

Comentários

Os procedimentos auxiliares são listados no artigo 78 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 78. São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por esta Lei:*
>
> *I - credenciamento;*
>
> *II - pré-qualificação;*
>
> *III - procedimento de manifestação de interesse;*
>
> *IV - sistema de registro de preços;*
>
> *V - registro cadastral.*

A única alternativa que lista corretamente dois desses procedimentos é a letra E.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

As demais alternativas estão incorretas por listarem pelo menos uma das modalidades de licitação trazidas no artigo 28 da Lei nº 14.133/2021 ou outros procedimentos definidos no artigo 6º da mesma lei:

> *Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:*
>
> *(...)*
>
> *XLV - **sistema de registro de preços**: conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos a prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras; (Letras A e C)*
>
> *(...)*
>
> *Art. 28. São modalidades de licitação:*
>
> *I - pregão;*
>
> *II - concorrência;*
>
> *III - concurso; (Letra C)*
>
> *IV - leilão; (Letra B)*
>
> *V - diálogo competitivo. (Letra D)*

Gabarito: Letra E.

69. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração) Quanto a licitações e suas regras, julgue o próximo item.

Veta-se a utilização de sistema de registro de preços para contratação de obras de engenharia.

Comentários

Não existe tal vedação, sendo inclusive mencionado no § 5º do artigo 82 que o sistema de registro de preços poderá inclusive ser utilizado para contratação de obras e serviços de engenharia, o que torna a alternativa errada:

> *Art. 82. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta Lei e deverá dispor sobre:*
>
> *(...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 5º O sistema de registro de preços poderá ser usado para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, observadas as seguintes condições:*

Gabarito: Errado.

70. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo) A respeito da legislação aplicável à contratação de bens e serviços, julgue o item a seguir.

A Nova Lei de Licitações e Contratos permite que a administração pública contrate mais de uma empresa para executar o mesmo serviço.

Comentários

A afirmativa está certa e de acordo com o que define o artigo 49 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 49. A Administração poderá, mediante justificativa expressa,* ***contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço,*** *desde que essa contratação não implique perda de economia de escala, quando:*

Gabarito: Certo.

71. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo - Engenharia) Conforme a Lei n.º 14.133/2021, nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, a modalidade de garantia que permite que o edital preveja a cláusula de retomada é o(a)

a) título de capitalização.

b) caução em dinheiro.

c) caução em títulos da dívida pública.

d) fiança bancária.

e) seguro-garantia.

Comentários

Para obras e serviços de engenharia de grande vulto, a modalidade de garantia que permite que o edital preveja a cláusula de retomada é o seguro-garantia, letra E, conforme artigo 99 da Lei nº 14.133/2021:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 99. Nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia, **na modalidade seguro-garantia**, com cláusula de retomada prevista no art. 102 desta Lei, em percentual equivalente a até 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato.*

Gabarito: Letra E.

Contratos

72. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo - Engenharia) Segundo a Lei n.º 14.133/2021, o contrato pode ser alterado unilateralmente pela administração quando

a) for necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes.

b) for necessário para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior.

c) houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos.

d) for conveniente a substituição da garantia de execução.

e) for necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço.

Comentários

A alternativa que elenca uma das hipóteses de alteração unilateral pela Administração é a letra C, conforme inciso I do artigo 124 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:*
>
> *I - unilateralmente pela Administração:*
>
> ***a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;***
>
> *b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;*

As demais alternativas são hipóteses de alteração que necessitam de acordo entre as partes, conforme inciso II do artigo 124 da Lei nº 14.133/2021:

> *II - por acordo entre as partes:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

*a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; (Letra D - **incorreta**)*

*b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; (Letra E - **incorreta**)*

*c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; (Letra A - **incorreta**)*

*d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. (Letra B - **incorreta**)*

Gabarito: Letra C.

73. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo - Engenharia) Texto 4A01-II

O DER/PR está elaborando edital para a contratação de empresa de engenharia, pelo regime de contratação integrada, cujo objeto é a duplicação de 50 km de uma rodovia estadual. A responsabilidade pelo licenciamento ambiental para a obra será do DER/PR. No edital, haverá previsão de índice de reajustamento de preço, e o prazo de vigência do contrato será de dois anos.

Com base na situação hipotética apresentada no texto 4A01-II e considerando a Lei n.º 14.133/2021, assinale a opção correta.

a) A modalidade do certame pode ser a do pregão, mesmo que o critério de julgamento seja por melhor técnica ou técnica e preço.

b) No regime de execução adotado, o prazo mínimo de apresentação das propostas é de 35 dias úteis, contado a partir da publicação do edital.

c) O projeto básico de engenharia deve ser fornecido, aos licitantes, pelo DER/PR, preferencialmente, na modelagem da informação da construção (building information modelling).

d) A elaboração de matriz de riscos é dispensável para o regime de contratação adotado.

e) A licença prévia deve ser obtida antes da divulgação do edital, tendo em vista que a responsabilidade do licenciamento ambiental é do DER/PR.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Vamos analisar as alternativas:

Letra A - **incorreta**. O pregão é modalidade para aquisição de bens e serviços comuns, aplicando-se somente a serviços comuns de engenharia, o que não é o caso do enunciado. Além disso, o critério de julgamento adotado deve ser o de menor preço ou o de maior desconto, conforme inciso XLI do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 6º, XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;*

Na situação narrada a modalidade indicada é a concorrência, conforme inciso XXXVIII, do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021:

> *XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e* ***de obras e serviços comuns*** *e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:*
>
> *a) menor preço;*
>
> *b)* ***melhor técnica*** *ou conteúdo artístico;*
>
> *c)* ***técnica e preço****;*
>
> *d) maior retorno econômico;*
>
> *e) maior desconto;*

Letra B - **incorreta**. Quando o regime de execução for de contratação integrada o prazo mínimo de apresentação das propostas é de 60 dias úteis, nos termos da alínea "c", do inciso II, do artigo 55 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de:*
>
> *(...)*
>
> *II - no caso de serviços e obras:*
>
> *(...)*
>
> *c) 60 (sessenta) dias úteis, quando o regime de execução for de contratação integrada;*

Letra C - **incorreta**. Na contratação integrada o contratado que é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, conforme inciso XXXII do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021:

> *XXXII - contratação integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que* ***o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo,*** *executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;*

Letra D - **incorreta**. Na contratação de obras e serviços de grande vulto ou que forem adotados os regimes de contratação integrada ou semi-integrada existe a obrigatoriedade da matriz de risco, conforme § 3º, do artigo 22 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 22. O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia predefinida pelo ente federativo.*
>
> *(...)*
>
> *§ 3º Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado.*

Letra E - **correta**. Quando a responsabilidade pelo licenciamento ambiental for da Administração, a manifestação prévia ou licença prévia, quando cabíveis, deverão ser obtidas antes da divulgação do edital, nos termos do § 4º do artigo 115 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 115. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.*
>
> *(...)*
>
> *§ 4º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental for da Administração, a manifestação prévia ou licença prévia, quando cabíveis, deverão ser obtidas antes da divulgação do edital.*

Gabarito: Letra E.

74. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo - Engenharia) Em relação à situação hipotética apresentada no texto 4A01-II, assinale a opção correta, a respeito das regras para o reajustamento de contratos públicos.

a) Independentemente da periodicidade, para a formalização do reajustamento, seria necessário um termo aditivo ao contrato, por conta do aumento do valor total contratado.

b) O reajustamento do referido contrato é anual, com data-base vinculada à data do orçamento estimado pelo DER/PR.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) Independentemente do prazo de duração do contrato, o reajustamento não é devido, pois se trata de uma contratação integrada.

d) O reajustamento corrige a inflação do período em que a obra foi executada, sendo calculado no encerramento do contrato, com data-base vinculada à data do orçamento apresentado pela empresa vencedora do certame na assinatura do contrato.

e) O reajustamento do referido contrato é mensal, com data-base vinculada à data do orçamento apresentado pela empresa vencedora do certame na assinatura do contrato.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

Letra A - **incorreta**. Nesse caso é dispensável a celebração do termo aditivo, bastando simples apostila, conforme inciso I do artigo 136 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 136. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:*
>
> *I - variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio contrato;*

Letra B - **correta**. Está de acordo com os seguintes preceitos da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:*
>
> *(...)*
>
> *§ 3º Independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço, **com data-base vinculada à data do orçamento estimado**, e poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.*
>
> *§ 4º Nos contratos de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento de preços será por:*
>
> *I - reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais;*
>
> *II - repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos.*

Letra C - **incorreta**. O regime de contratação indireta feito pela administração não evita o reajustamento.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letras D e E - **incorretas**. O reajustamento é feito de forma anual e a data-base vinculada é em relação ao orçamento da Administração, conforme comentários na letra B.

Gabarito: Letra B.

75. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo) Considerando a Lei n.º 14.133/2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos, assinale a opção correta.

a) Com a finalidade de evitar nulidades e aumentar a eficiência do procedimento licitatório, a Lei n.º 14.133/2021 adota o conceito de linhas de defesa, as quais envolvem, entre outros, agentes de licitação e órgãos de assessoramento jurídico e de controle.

b) O credenciamento, na hipótese de inexigibilidade de licitação, destina-se a casos em que o profissional a ser contratado detém notória especialização.

c) Os concursos, como modalidade destinada à escolha de trabalhos intelectuais, devem ser abertos a qualquer pessoa interessada.

d) A fim de dar celeridade ao procedimento de licitação, atualmente a fase de habilitação é sempre posterior à de julgamento.

e) Quando a licitação adotar julgamento por técnica e preço, cada um dos fatores deverá ter peso de 50%.

Comentários

Letra A - **correta**. As linhas de defesa estão definidas no artigo 169 da Lei nº 14.133/2021, sendo que elas envolvem os agentes de licitação e órgãos de assessoramento jurídico e de controle, entre outros:

> *Art. 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa:*
>
> *I - primeira linha de defesa, integrada por **servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade**;*
>
> *II - segunda linha de defesa, integrada pelas **unidades de assessoramento jurídico e de controle interno** do próprio órgão ou entidade;*
>
> *III - terceira linha de defesa, integrada pelo **órgão central de controle interno** da Administração e pelo **tribunal de contas**.*

As demais alternativas estão incorretas pelos seguintes motivos:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra B - **incorreta**. Realmente o credenciamento é uma das hipóteses de contratação direta por inexigibilidade de licitação, porém o motivo não é a notória especialização do contratado, mas pelo fato que não há competição entre os contratados, já que basta atender os requisitos necessários para se credenciar junto à Administração, conforme inciso XLIII do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 6º, XLIII - credenciamento: processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados;*
>
> *(...)*
>
> *Art. 74. **É inexigível** a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:*
>
> *(...)*
>
> *IV - objetos que devam ou possam ser contratados **por meio de credenciamento**;*
>
> *(...)*
>
> *Art. 79. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação:*
>
> *I - paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;*
>
> *II - com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação;*
>
> *III - em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação.*

Letra C - **incorreta**. A modalidade concurso é a modalidade de licitação destinada à escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, porém não há menção à escolha de trabalho intelectual, conforme inciso XXXIX do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 6º, XXXIX - concurso: modalidade de licitação para **escolha de trabalho técnico, científico ou artístico**, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor;*

Letra D - **incorreta**. Essa é a regra, porém existe a possibilidade de a fase de habilitação ser anterior à do julgamento, conforme § 1º do artigo 17 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:*
>
> *I - preparatória;*
>
> ***II - de divulgação do edital de licitação;***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> ***III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;***
>
> *IV - de julgamento;*
>
> ***V - de habilitação**;*
>
> *VI - recursal;*
>
> *VII - de homologação.*
>
> *§ 1º A fase referida no inciso V do caput deste artigo poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que expressamente previsto no edital de licitação.*

Letra E - **incorreta**. No julgamento por técnica e preço, as propostas de preço terão proporção máxima de 70% de valoração para a proposta técnica, conforme § 2º, do artigo 36 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 36. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta.*
>
> *(...)*
>
> *§ 2º No julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço apresentadas pelos licitantes, na proporção máxima de 70% (setenta por cento) de valoração para a proposta técnica.*

Gabarito: Letra A.

76. (CEBRASPE/2024/MPO/Analista de Planejamento e Orçamento - Tecnologia da Informação - Gestão de Contratos de TI) Segundo a Lei n.º 14.133/2021, as contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e estarão subordinadas ao controle social e a determinadas linhas de defesa. No que se refere às previsões legais para o controle das contratações públicas, julgue o item seguinte.

As unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade compõem a terceira linha de defesa de controle das contratações, e seus integrantes, quando constatarem irregularidade que configure dano à administração, deverão adotar medidas para o seu saneamento e para a mitigação de riscos de sua nova ocorrência.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A afirmativa contém dois erros: o primeiro é que as unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade compõem a segunda linha de defesa e quando constatarem irregularidade que configure dano à Administração adotarão as providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, observadas a segregação de funções e a necessidade de individualização das condutas, nos termos do artigo 169 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa:*
>
> *I - primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade;*
>
> *II - segunda linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade;*
>
> *III - terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central de controle interno da Administração e pelo tribunal de contas.*
>
> *(...)*
>
> *§ 3º Os integrantes das linhas de defesa a que se referem os incisos I, II e III do caput deste artigo observarão o seguinte:*
>
> *I - quando constatarem simples impropriedade formal, adotarão medidas para o seu saneamento e para a mitigação de riscos de sua nova ocorrência, preferencialmente com o aperfeiçoamento dos controles preventivos e com a capacitação dos agentes públicos responsáveis;*
>
> *II - quando constatarem irregularidade que configure dano à Administração, sem prejuízo das medidas previstas no inciso I deste § 3º, adotarão as providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, observadas a segregação de funções e a necessidade de individualização das condutas, bem como remeterão ao Ministério Público competente cópias dos documentos cabíveis para a apuração dos ilícitos de sua competência.*

Gabarito: Errado.

77. (CEBRASPE/2024/MPO/Analista de Planejamento e Orçamento) De acordo com as disposições da Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Uma das prerrogativas legalmente atribuídas à administração é a de modificar unilateralmente os contratos, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado, devendo as cláusulas econômico-financeiras ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

A afirmativa está certa e reflete o que diz o artigo 104 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 104. O regime jurídico dos contratos instituído por esta Lei* ***confere à Administração, em relação a eles, as prerrogativas de:***
>
> *I -* ***modificá-los, unilateralmente****, para melhor* ***adequação às finalidades de interesse público****, respeitados os direitos do contratado;*
>
> *(...)*
>
> *§ 2º Na hipótese prevista no inciso I do caput deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser* ***revistas*** *para que se* ***mantenha o equilíbrio contratual****.*

Gabarito: Certo.

78. (CEBRASPE/2024/CGE-RJ/Auditor do Estado) Acerca de licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

Os contratos administrativos, ainda que já formalizados, podem ser aditados para permitir a adoção de meios alternativos de resolução de controvérsias, como a mediação e a arbitragem, em caso de inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes, por exemplo.

Comentários

A afirmativa está correta, pois está de acordo com o que diz os artigos 151 e 153 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 151. Nas contratações regidas por esta Lei, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem.*
>
> *(...)*
>
> *Art. 153. Os contratos poderão ser aditados para permitir a adoção dos meios alternativos de resolução de controvérsias.*

Gabarito: Certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

79. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Administrativa) Quanto a licitações, a contratos administrativos e à responsabilidade civil no âmbito da administração pública, julgue o item subsecutivo.

A extinção de um contrato administrativo poderá ser determinada por ato unilateral da administração pública, ainda que ela própria tenha causado descumprimento contratual.

Comentários

A extinção de um contrato administrativo poderá ser determinada por ato unilateral da administração pública, salvo se a conduta da administração der causa ao descumprimento contratual, conforme inciso I do artigo 138 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 138. A extinção do contrato poderá ser:*
>
> *I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração,* ***exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta****;*

Gabarito: Errado.

80. (CEBRASPE/2022/IBAMA/Analista Administrativo) No que diz respeito à administração pública, julgue o item que se segue.

Considere que, após licitação devidamente homologada, um contrato de prestação de serviço de natureza continuada celebrado entre a administração pública e uma empresa tenha sido rescindido unilateralmente depois de decorridos cinco meses do início da sua operação. Nesse caso, é imprescindível a contratação emergencial de nova empresa.

Comentários

A questão erra ao afirmar que é imprescindível a contratação emergencial de nova empresa. Primeiramente, vejamos o que o artigo 139 da Lei nº 14.133/2021 diz sobre a extinção unilateral:

> *Art. 139. A* ***extinção*** *determinada por* ***ato unilateral da Administração*** *poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei, as seguintes consequências:*
>
> *I -* ***assunção imediata do objeto do contrato****, no estado e local em que se encontrar, por* ***ato próprio da Administração****;*
>
> *(...)*
>
> *§ 1º A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo ficará a critério da* ***Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta****.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Complementando, nessa hipótese, é possível a convocação dos demais licitantes para a contratação do remanescente do serviço, conforme previsto no artigo 90:

> *Art. 90. A Administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei.*
>
> *(...)*
>
> *§ 2º Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a **celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor**.*
>
> *(...)*
>
> *§ 4º Na **hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do § 2º** deste artigo, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:*
>
> *I - **convocar os licitantes remanescentes para negociação**, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;*
>
> *II - **adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória**, quando frustrada a negociação de melhor condição.*
>
> *(...)*
>
> *§ 7º Será **facultada à Administração a convocação dos demais licitantes classificados** para a **contratação de remanescente** de obra, **de serviço** ou de fornecimento em **consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos §§ 2º e 4º deste artigo**.*

Gabarito: Errado

81. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor de Controle Externo - Engenharia Civil) No que se refere a fiscalização de obras rodoviárias, julgue o próximo item.

Sempre que compatível com o regime de execução, a medição será mensal em contratos de obras rodoviárias.

Comentários

O artigo 92 da Lei nº 14.133/2021 é o que traz as cláusulas necessárias em todo contrato e em seu §5º ele traz expressamente a regra trazida pelo enunciado:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 92. § 5º Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será mensal.

Gabarito: Certo

82. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor de Controle Externo - Ciências Contábeis) Julgue o item que se segue, no que se refere a contratos administrativos.

Se o edital de licitação exigir a prestação de garantia, o contratado poderá optar pelas modalidades de caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária, sendo vedado o oferecimento de garantia de outras espécies, como títulos da dívida pública.

Comentários

A questão erra ao dizer que os títulos da dívida pública não podem ser oferecidos como garantia, tendo em vista que eles constam expressamente entre as hipóteses previstas no § 1º do artigo 96 da Lei, vejamos:

Art. 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos.

*§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes **modalidades de garantia**:*

*I - **caução em dinheiro** ou em **títulos da dívida pública** emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;*

*II - **seguro-garantia**;*

*III - **fiança bancária** emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.*

*IV - **título de capitalização** custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.*

Gabarito: Errado

83. (CEBRASPE/2022/Prefeitura de Recife/Procurador Judicial) Segundo as disposições da Lei n.º 14.133/2021, o prazo máximo dos contratos que impliquem a elaboração de benfeitorias permanentes que, realizadas exclusivamente a expensas do contratado, serão revertidas ao patrimônio da administração pública poderá ser de até

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) 5 anos.

b) 15 anos.

c) 25 anos.

d) 35 anos.

e) 45 anos.

Comentários

O enunciado trata da regra válida para a contratação com investimento, aplicável às contratações que gerem receitas e aos contratos de eficiência, prevista no artigo 110 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 110. Na contratação que gere receita e no contrato de eficiência que gere economia para a Administração, os prazos serão de:*
>
> *I - até 10 (dez) anos, nos contratos sem investimento;*
>
> *II - até **35 (trinta e cinco) anos**, nos contratos com investimento, assim considerados aqueles que impliquem a elaboração de benfeitorias permanentes, realizadas exclusivamente a expensas do contratado, que serão revertidas ao patrimônio da Administração Pública ao término do contrato.*

Gabarito: Letra D

84. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor de Controle Externo - Engenharia Civil) Determinado ente público do estado de Santa Catarina contratará, pelo regime de contratação semi-integrada, conforme Lei n.º 14.133/2021, empresa especializada para a construção de uma rodovia estadual, cujo custo e prazo de execução, constantes do projeto básico, são, respectivamente, R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) e 360 dias. Sabe-se que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental ficará a cargo do ente público contratante.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente, que trata de licitações e contratação de obras públicas bem como de legislação ambiental.

Caso haja ordem de paralisação desse contrato por parte do ente público, o cronograma de execução do contrato administrativo poderá ser prorrogado por meio de um aditivo contratual de prazo.

Comentários

A questão trabalha a regra prevista no § 5º do artigo 115 da Lei:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 115. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.*
>
> *(...)*
>
> *§ 5º Em caso de impedimento, **ordem de paralisação** ou suspensão do contrato, o **cronograma de execução será prorrogado automaticamente** pelo tempo correspondente, **anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila**.*

Portanto, não há necessidade de aditivo contratual, pois a prorrogação será automática, sendo as circunstâncias anotadas mediante apostila, motivo pelo qual a questão está errada.

Como a Lei não proíbe a realização de um termo aditivo, o termo "poderá" pode ter confundido alguns candidatos e, de fato, a banca seria mais precisa se utilizasse o verbo "deverá", pois não deixaria dúvidas e evitaria polêmicas. Mas, enfim, a questão foi assim redigida e temos que aprender a trabalhar com a forma de cobrança da organizadora.

Gabarito: Errado

85. (CEBRASPE/2022/SECONT ES/Auditor do Estado - Engenharia Civil) Julgue o próximo item, relativos a contratos administrativos de obras públicas de engenharia.

Em regra, no regime de contratação integrada, mesmo em se tratando de serviços relevantes e erros significativos, não são permitidos aditivos de acréscimos nem de supressões, por variação de quantitativos.

Comentários

As regras para alterações contratuais constam nos artigos 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021 e o artigo 133 é o que trata especificamente das contratações integradas ou semi-integradas:

> *Art. 133. Nas hipóteses em que for adotada a **contratação integrada** ou semi-integrada, é **vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:***
>
> *I - para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior;*
>
> *II - por necessidade de **alteração do projeto ou das especificações** para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, **a pedido da Administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado**, observados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei;*
>
> *III - por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos termos do § 5º do art. 46 desta Lei;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *IV - por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administração.*

Observe que, de fato, a regra é que não se admitam aditamentos de acréscimos ou supressões por variações quantitativas nas contratações integradas, independentemente de serem serviços relevantes e os erros forem significativos, principalmente se esses forem causados pelo contratado. A possibilidade mais próxima é a de adequação técnica por pedido da Administração. Portanto, a questão está correta.

Gabarito: Certo

86. (CEBRASPE/2022/SECONT ES/Auditor do Estado - Engenharia Civil) Julgue o próximo item, relativos a contratos administrativos de obras públicas de engenharia.

Nas alterações contratuais para supressão de obras, caso a empresa contratada já tenha adquirido os materiais e os colocado no local dos serviços, estes deverão ser pagos pela administração.

Comentários

Perfeito! A questão está em conformidade com a regra prevista no artigo 129 da Lei nº 14.133/2021, que não se limita às obras:

> *Art. 129. Nas alterações contratuais para **supressão de obras**, bens ou serviços, se o contratado **já houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração** pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.*

Gabarito: Certo

87. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo - Engenharia Civil) No que se refere à fiscalização de obras rodoviárias, julgue o próximo item.

Em hipótese de supressão por parte da administração, o contratado não terá direito à extinção do contrato de obras rodoviárias que acarrete modificação em 30% em relação ao valor inicial do documento.

Comentários

Os limites para supressão por parte da administração estão no artigo 125 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, **acréscimos ou***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> ***supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras****, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).*

Como o limite é de 25% e o enunciado informa que a supressão foi de 30%, o contratado terá direito à extinção do contrato, conforme regra constante do artigo 137, inciso I, da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 137. § 2º O **contratado terá direito à extinção do contrato** nas seguintes hipóteses:*
>
> *I - **supressão, por parte da Administração, de obras**, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato **além do limite permitido no art. 125 desta Lei**;*

Como o enunciado afirma que o contratado não terá esse direito, a questão está errada.

Gabarito: Errado

88. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo) Com base no Decreto distrital n.º 44.330/2023 e na Instrução Normativa n.º 5/2017 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, julgue o item seguinte.

A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, deve ser utilizada nas contratações de serviços continuados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir.

Comentários

Por mais que o enunciado cite normativos, a resposta se encontra na própria Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 25, § 8º Nas licitações de serviços contínuos, **observado o interregno mínimo de 1 (um) ano**, o critério de reajustamento será por:*
>
> *I - reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais;*
>
> *II - **repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra**, mediante demonstração analítica da variação dos custos.*

Portanto, a afirmativa está correta. Complementando com o artigo 54 da Instrução Normativa nº 5/2017:

> *Art. 54. A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, deverá ser utilizada nas contratações de serviços continuados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Certo.

89. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo)

Ainda que estabeleçam direitos não previstos em lei, as disposições da convenção coletiva de trabalho entre trabalhadores e a empresa contratada pela administração pública estarão vinculadas à administração, haja vista a natureza jurídica conferida a esse instrumento pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Comentários

O artigo 6º da Instrução Normativa nº 5/2017 deixa claro que a Administração não se vincula às disposições de convenção coletiva de trabalho (CLT):

> *Art. 6º A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.*
>
> *Parágrafo único. É vedado ao órgão e entidade vincular-se às disposições previstas nos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública.*

Gabarito: Errado.

90. (CEBRASPE/2023/TC DF/Auditor de Controle Externo - Auditoria) No que concerne às licitações e aos contratos administrativos e à responsabilização de pessoas jurídicas por atos contra a administração pública, julgue o item que se segue.

Mesmo diante da constatação de nulidade em um contrato administrativo, a administração pública pode manter a execução dele e deixar de anulá-lo, se, entre outras razões, a anulação gerar riscos sociais, ambientais e à segurança da população local.

Comentários

A afirmativa está correta, já que a Administração deve levar em conta as consequências da anulação do contrato administrativo, estando o aspecto mencionado expresso no inciso II do artigo 147 da Lei nº 14.133/2021:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 147. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos:*
>
> *(...)*
>
> *II - riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato;*

Gabarito: Certo.

91. (CEBRASPE/2023/TJ CE/Técnico Judiciário - Técnico-Administrativa) A respeito da gestão de contratos, assinale a opção correta.

a) Ao receber qualquer documento em cópia sem autenticação de cartório, junta comercial ou conselho profissional, o gestor deve requisitar o original, para verificação;

b) Todos os contratos firmados pela administração pública devem ter forma escrita e ser juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, sendo divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial;

c) Cabe ao gestor do contrato gerenciar a mão de obra do contratado e verificar se a contratada está cumprindo com as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos seus empregados;

d) Todo contrato deve apresentar a finalidade, o ato que autorizou sua lavratura e o número do processo, sem identificar os nomes das partes e os de seus representantes;

e) O prazo de convocação do licitante vencedor para assinar o termo de contrato poderá ser prorrogado duas vezes, por igual período.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

Letra A - **correta**. É o que está previsto no inciso IV do artigo 12 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:*
>
> *(...)*
>
> *IV - a prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra B - **incorreta**. Apesar de ser a regra o contrato ser em formato escrito, existe a possibilidade de ele ser na forma eletrônica, nos termos do § 3º do artigo 91 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 91. Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial.*
>
> *(...)*
>
> *§ 3º Será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos e de termos aditivos, atendidas as exigências previstas em regulamento.*

Letra C - **incorreta**. Tal tarefa cabe aos fiscais do contrato e não ao gestor, conforme artigo 117 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.*

Letra D - **incorreta**. Todo contrato deve também identificar os nomes das partes e os de seus representantes, conforme § 1º, do artigo 89 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 89. Os contratos de que trata esta Lei regular-se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a eles serão aplicados, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.*
>
> *§ 1º **Todo contrato deverá mencionar os nomes das partes e os de seus representantes**, a finalidade, o ato que autorizou sua lavratura, o número do processo da licitação ou da contratação direta e a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.*

Letra E - **incorreta**. A prorrogação poderá ocorrer uma única vez, nos termos do § 1º, do artigo 90 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 90. A Administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei.*
>
> *§ 1º O prazo de convocação **poderá ser prorrogado 1 (uma) vez**, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.*

Gabarito: Letra A.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

92. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo) Com referência à Lei n.º 14.133/2021 — Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos —, à Lei n.º 12.462/2011 — Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) — e aos convênios e consórcios administrativos, julgue o item subsecutivo.

Convênios administrativos podem ser firmados tanto com órgãos e entes públicos como com entes privados, e aos referidos convênios se aplica, no que couber, a Lei n.º 14.133/2021.

Comentários

A afirmativa está correta e de acordo com o entendimento de Alexandre Mazza[5] e o artigo 184 da Lei nº 14.133/2021:

> *Convênio é o acordo administrativo multilateral firmado entre entidades públicas de qualquer espécie, ou entre estas e organizações particulares, visando a cooperação recíproca para alcançar objetivos de interesse comum a todos os conveniados.*
>
> ***Lei 14.133/2021***
>
> *Art. 184. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber e na ausência de norma específica, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração Pública, na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo federal.*

Gabarito: Certo.

93. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo) A respeito da legislação aplicável à contratação de bens e serviços, julgue o item a seguir.

Em caso de descumprimento de contrato de prestação de serviço comum celebrado no regime da Nova Lei de Licitações e Contratos, o gestor do contrato deverá, antes da aplicação de penalidade, adotar um meio alternativo de resolução do problema.

Comentários

A afirmativa está errada, uma vez que a Lei nº 14.133/2021 em seu artigo 151 traz a possibilidade da utilização de meios alternativos para a resolução de problemas, mas não existe o caráter obrigatório que a questão afirma.

---

[5] Manual de Direito Administrativo, 4ª Ed. – Pág. 445

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 151. Nas contratações regidas por esta Lei, **poderão** ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem.*

Gabarito: Errado.

94. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo) No que se refere à elaboração e à fiscalização de contratos, julgue o item que se segue, à luz da Nova Lei de Licitações e Contratos — Lei n.º 14.133/2021.

Considerando-se o papel de representante do ente contratado a ser desempenhado pelo preposto, é vedado à administração recusar a indicação do preposto pela contratada.

Comentários

No artigo 118 da Lei nº 14.133/2021 existe a previsão de que o preposto deverá ser aceito pela Administração, logo ao usar o termo "aceito" o legislador deixou claro que a Administração poderá sim recusar o preposto da contratada, tornando a afirmativa errada:

> *Art. 118. O contratado deverá manter preposto **aceito** pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.*

Gabarito: Errado.

95. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo)

Havendo irregularidade na execução do contrato, caberá ao próprio fiscal do contrato adotar as providências para a regularização.

Comentários

A afirmativa está de acordo com o § 1º do artigo 117 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 1º O **fiscal do contrato** anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, **determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados**.*

Gabarito: Certo.

96. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo)

É permitida à administração a contratação de terceiros para assistir e subsidiar os fiscais do contrato no acompanhamento da execução deste.

Comentários

O artigo 117 da Lei nº 14.133/2021 prevê a possibilidade de contratação de terceiros para assistir e subsidiar os fiscais do contrato no acompanhamento da execução deste, estando a afirmativa correta:

> *Art. 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, **permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.***

Gabarito: Certo.

97. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo)

Durante a execução de um contrato de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, cabe ao gestor do contrato a notificação da empresa contratada no que diz respeito às irregularidades registradas pelo fiscal.

Comentários

Não existe previsão legal sobre o que diz a afirmativa, especialmente no capítulo IV da Lei nº 14.133/2021 que trata da execução dos contratos, logo ela está errada.

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Irregularidades

98. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo - Ciências Contábeis) Julgue o item que se segue, no que se refere a contratos administrativos.

As infrações administrativas cometidas no curso da execução de um contrato administrativo poderão ser sancionadas com advertência, multa, impedimento de licitar e contratar ou declaração de inidoneidade.

Comentários

O enunciado traz corretamente as sanções administrativas previstas no artigo 156 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:*
>
> *I - advertência;*
>
> *II - multa;*
>
> *III - impedimento de licitar e contratar;*
>
> *IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.*

Gabarito: Certo

99. (CEBRASPE/2022/SECONT ES/Auditor do Estado - Engenharia Civil) Julgue o próximo item, relativos a contratos administrativos de obras públicas de engenharia.

O atraso injustificado na execução de uma obra pública sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou em contrato, podendo, ainda, a administração rescindir unilateralmente o contrato.

Comentários

A questão praticamente replica a regra prevista no artigo 162 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 162. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.*
>
> *Parágrafo único. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas nesta Lei.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O artigo acima já é suficiente para concluirmos que a questão está correta, contudo, vale complementarmos com o artigo que prevê a possibilidade da extinção do contrato na hipótese trazida:

> *Art. 137. Constituirão **motivos para extinção do contrato**, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:*
>
> *I - **não cumprimento ou cumprimento irregular** de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de **prazos**;*

Gabarito: Certo

100. (CEBRASPE/2021/SEFAZ CE/Auditor Fiscal) Em relação ao que dispõe a Lei n.º 14.133/2021 e aos conceitos referentes às licitações e aos contratos públicos, julgue o item a seguir.

A sanção que declara a inidoneidade para licitar ou contratar não se sujeita a limites mínimos de prazo, cabendo à autoridade responsável pela imposição da condenação a fixação dos devidos parâmetros, observado o prazo máximo estabelecido pela norma regente.

Comentários

A questão está errada porque a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar está sujeita ao prazo mínimo de 3 anos, conforme § 5º do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:*
>
> ***IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar**.*
>
> *§ 5º **A sanção prevista no inciso IV** do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 desta Lei, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e **impedirá o responsável de licitar ou contratar** no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo **prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos**.*

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

101. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo) No que se refere à elaboração e à fiscalização de contratos, julgue o item que se segue, à luz da Nova Lei de Licitações e Contratos — Lei n.º 14.133/2021.

Considere-se que o gestor de determinado contrato tenha aplicado sanção de declaração de inidoneidade para licitar e que, após a declaração, se tenha verificado que não havia ocorrido prévia análise jurídica. Nesse caso, não há irregularidade, visto que incumbe ao gestor analisar o mérito e decidir a sanção razoável e proporcional à irregularidade cometida.

Comentários

Pelo contrário, a análise jurídica nesse tipo de sanção é obrigatória, conforme § 6º do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:*
>
> *(...)*
>
> *IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.*
>
> *(...)*
>
> *§ 6º A sanção estabelecida no inciso IV do caput deste artigo* ***será precedida de análise jurídica*** *e observará as seguintes regras:*

Gabarito: Errado.

Disposições finais e transitórias

102. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) No que se refere a administração de compras e materiais e assuntos correlatos, julgue o item subsequente.

Admite-se a constituição de consórcios públicos para a realização de compras centralizadas pelos municípios, desde que cada um desses possua, no máximo, cinquenta mil habitantes.

Comentários

Vejamos o que diz o artigo 38 da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 181. Os entes federativos instituirão centrais de compras, com o objetivo de realizar compras em grande escala, para atender a diversos órgãos e entidades sob sua competência e atingir as finalidades desta Lei.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Parágrafo único. No caso dos Municípios com até 10.000 (dez mil) habitantes, serão* ***preferencialmente constituídos consórcios públicos*** *para a realização das atividades previstas no caput deste artigo, nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005.*

Portanto, realmente é admitida a constituição de consórcios públicos para a realização de compras centralizadas, contudo, ela não é limitada aos municípios com até 50.000 habitantes. O que a Lei diz é que os municípios com menos de 10.000 habitantes **preferencialmente** devem utilizar-se dos consórcios para realizar compras, de forma que a questão está incorreta.

Gabarito: Errado

103. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo - Ciências Contábeis)

Julgue o item a seguir, relativo a licitações.

A administração pública poderá optar pela aplicação combinada da Lei n.º 14.133/2021 com a Lei n.º 8.666/1993 e(ou) com a Lei n.º 10.520/2002, seja ao licitar, seja ao contratar diretamente.

Comentários

É expressamente vedada a combinação das leis mencionadas, conforme art. 191, § 2º, da Lei nº 14.133/2021:

> *Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, desde que: (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)*
>
> *I - a publicação do edital ou do ato autorizativo da contratação direta ocorra até 29 de dezembro de 2023; e (Incluído pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)*
>
> *II -a opção escolhida seja expressamente indicada no edital ou no ato autorizativo da contratação direta. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)*
>
> *§ 1º Na hipótese do caput, se a Administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso II do caput do art. 193, o respectivo contrato será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)*
>
> *§ 2º É vedada a aplicação combinada desta Lei com as citadas no inciso II do caput do art. 193. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)*
>
> *(...)*
>
> *Art. 193. Revogam-se:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

I - os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na data de publicação desta Lei;

II - em 30 de dezembro de 2023: (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)

a) a Lei nº 8.666, de 1993; (Incluído pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)

b) a Lei nº 10.520, de 2002; e (Incluído pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)

c) os art. 1º a art. 47-A da Lei nº 12.462, de 2011. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)

Gabarito: Errado

104. (CEBRASPE/2021/SEFAZ AL/Auditor de Finanças e Controle) Determinada autoridade administrativa vinculada a uma autarquia estadual pretende celebrar contrato administrativo e, para tanto, planeja lançar edital de licitação na modalidade concorrência, em 1.º de janeiro de 2022, mas está em dúvida sobre qual legislação aplicar — Lei n.º 8.666/1993 ou Lei n.º 14.133/2021.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Caso a administração faça a licitação seguindo as disposições da Lei n.º 8.666/1993, o respectivo contrato será regido, durante toda a sua vigência, pelas regras nela previstas, independentemente do prazo fixado.

Comentários

Perfeito! Mesmo após a revogação da Lei nº 8.666/1993, os contratos assinados nos termos dela continuarão por ela regidos durante toda a sua vigência, conforme § 1º do art. 191 da Lei nº 14.133/2021:

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, desde que: (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)

I - a publicação do edital ou do ato autorizativo da contratação direta ocorra até 29 de dezembro de 2023; e (Incluído pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)

II -a opção escolhida seja expressamente indicada no edital ou no ato autorizativo da contratação direta. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)

§ 1º Na hipótese do caput, se a Administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso II do caput do art. 193, o respectivo contrato será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 2º É vedada a aplicação combinada desta Lei com as citadas no inciso II do caput do art. 193. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)*
>
> *(...)*
>
> *Art. 193. Revogam-se:*
>
> *I - os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na data de publicação desta Lei;*
>
> *II - em 30 de dezembro de 2023: (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)*
>
> *a) a Lei nº 8.666, de 1993; (Incluído pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)*
>
> *b) a Lei nº 10.520, de 2002; e (Incluído pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)*
>
> *c) os art. 1º a art. 47-A da Lei nº 12.462, de 2011. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)*

Gabarito: Certo

105. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo) A respeito da legislação aplicável à contratação de bens e serviços, julgue o item a seguir.

Suponha-se que o governo do Distrito Federal (GDF) decida adquirir veículos para renovar a frota das secretarias de Estado. Nessa situação, conforme disposição da Nova Lei de Licitações e Contratos, o GDF poderá efetuar a compra com base nas regras estabelecidas na Lei n.º 8.666/1993, desde que o respectivo edital de licitação seja publicado até o último dia de 2023.

Comentários

Primeiramente, vejamos o texto do artigo 191 da Lei nº 14.133/2021 durante a vigência da Medida Provisória nº 1.167, de 31 de março de 2023:

> *Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, desde que:*
>
> *I - a **publicação do edital** ou do ato autorizativo da contratação direta **ocorra até 29 de dezembro de 2023**; e*
>
> *II -a opção escolhida seja expressamente indicada no edital ou no ato autorizativo da contratação direta.*

Essa MP teve sua validade perdida em razão da não conversão em lei. Com a Lei Complementar nº 198, de 28 de junho de 2023, o art. 191 passou a ter a seguinte redação:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta Lei com as citadas no referido inciso.*
>
> *(...)*
>
> *Art. 193. Revogam-se:*
>
> *(...)*
>
> *II - em **30 de dezembro de 2023**:*
>
> *a) a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;*

Observe que a legislação deixou de prever a data de publicação do edital como linha de corte, ficando uma lacuna que, normalmente, acabou sendo suprida pelos regulamentos no âmbito de cada ente federativo. No caso do DF, por exemplo, o Decreto nº 44.613, de 12 de junho de 2023, prevê o seguinte:

> *Art. 2º Os processos licitatórios e contratações autuados e instruídos com a opção expressa de ter como fundamento a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ou a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, além da legislação distrital delas decorrentes, serão por elas regidos, desde que:*
>
> *I - a publicação do edital ou do ato autorizativo da contratação direta ocorra até **29 de dezembro de 2023**, conforme cronograma constante do Anexo da Portaria SEGES/MGI Nº 1.769, de 25 de abril de 2023; e*
>
> *II - a opção escolhida seja expressamente indicada no edital ou do ato autorizativo da contratação direta.*

A afirmativa, portanto, está errada, pois a publicação do edital deveria ter ocorrido até o dia 29/12/2023, e não até o último dia do ano.

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. Qual é a abrangência da Lei nº 14.133/2021?
2. Em quais hipóteses a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos é aplicável?
3. Quais princípios deverão ser observados na aplicação da Lei nº 14.133/2021?
4. Qual o conceito atribuído pela Lei nº 14.133/2021 ao serviço técnico?
5. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, qual a definição de matriz de riscos?
6. Segundo a Lei nº 14.133/2021, qual o conceito relativo à empreitada integral?
7. Qual a definição do sistema de registro de preços atribuída pela Lei nº 14.133/2021?
8. Qual o conceito de agente de contratação atribuído pela Lei nº 14.133/2021?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

9. Quais são as vedações previstas na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos ao agente público designado para atuação na área de licitações e contratos da Administração Pública?

10. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, quais os principais objetivos do processo licitatório?

11. De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, quais informações terão sua publicidade diferida?

12. Segundo a Lei nº 14.133/2021, quais características impossibilitarão uma empresa ou pessoa física de participar de uma licitação?

13. A nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos possibilita uma pessoa jurídica participar de licitação em consórcio?

14. No que diz respeito as fases observadas no processo licitatório, qual a sua nova sequência, de acordo com a Lei nº 14.133/2021?

15. O que deve constar na fase preparatória do processo licitatório, de acordo com a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos?

16. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, é facultativa a contemplação de matriz de riscos nas contratações de obras e serviços de grande vulto?

17. Quais parâmetros serão observados para a definição do melhor preço no processo licitatório, segundo a Lei nº 14.133/2021?

18. A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos permite que o orçamento estimado tenha caráter sigiloso?

19. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, o edital poderá regulamentar a exigência de um percentual mínimo de mão de obra específica na execução de projetos?

20. Como serão estabelecidas as margens de preferência no processo de licitação, segundo a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos?

21. Em relação à legislação anterior, a Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, trouxe mudanças quanto às modalidades de licitação, quais são?

22. No que diz respeito ao leilão, a Lei nº 14.133/2021 assegura a possibilidade de este ser cometido a servidor designado por autoridade da administração?

23. Em quais hipóteses será indicada a modalidade do diálogo competitivo, segundo a Lei nº 14.133/2021?

24. Segundo a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, quais são os critérios utilizados para o julgamento das propostas apresentadas no processo de licitação?

25. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, quando será escolhido o critério de julgamento por técnica e preço?

26. Conforme a Lei nº 14.133/2021, como será realizado o julgamento por técnica e preço?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

27. De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, como será o julgamento do maior retorno econômico?

28. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, no caso de uma licitação que envolva o fornecimento de bens, a Administração poderá indicar uma marca? Em que circunstâncias?

29. Segundo a Lei nº 14.133/2021, como será realizada a prova de qualidade de produto?

30. Quais são os regimes, apresentados pela Lei nº 14.133/2021, na execução indireta de obras e serviços de engenharia?

31. Quais são os princípios que deverão ser atendidos pelas licitações de serviços, de acordo com a Lei nº 14.133/2021?

32. Segundo a Lei nº 14.133/2021, em quais hipóteses a Administração poderá contratar mais de uma empresa?

33. De acordo com a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, as licitações de âmbito internacional seguirão as mesmas diretrizes de licitações nacionais?

34. De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, é obrigatória a divulgação e manutenção do inteiro teor do edital de licitação no site eletrônico oficial?

35. Segundo a Lei nº 14.133/2021, qual é o prazo mínimo para apresentação de propostas no caso de serviços e obras?

36. No que diz respeito à apresentação de propostas e lances, a Lei nº 14.133/2021 determina que a disputa poderá ocorrer de que forma?

37. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, o edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances?

38. Quais são as hipóteses de desclassificação de propostas apresentadas na Lei nº 14.133/2021?

39. Quais critérios, segundo a Lei nº 14.133/2021, serão utilizados para solucionar um empate entre propostas no processo licitatório?

40. De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Administração poderá negociar vantagens, após definido o resultado do julgamento?

41. Quais são as etapas da fase de habilitação das licitações, segundo a Lei nº 14.133/2021?

42. Quais disposições serão observadas na fase de habilitação das licitações, segundo a Lei nº 14.133/2021?

43. Quais são as informações que deverão ser apresentadas pelos licitantes na qualificação técnico-profissional, de acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos?

44. Segundo Lei nº 14.133/2021, quais qualificações poderão ser exigidas pelo edital de licitação em se tratando de um serviço contínuo?

45. Qual o objetivo da habilitação econômico-financeira, de acordo com a Lei nº 14.133/2021?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

46. A Lei nº 14.133/2021 assegura a utilização de índices não usuais na avaliação de situação econômico-financeira?

47. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, quais são as hipóteses cabíveis à autoridade superior após o encerramento das fases de julgamento e habilitação do processo licitatório?

48. Como deverá ser instruído o processo de contratação direta, de acordo com a Lei nº 14.133/2021?

49. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, o que possibilitará a licitação ser inexigível?

50. Segundo a Lei nº 14.133/2021, quais são os valores atribuídos como limite à dispensa de licitação?

51. Segundo a Lei nº 14.133/2021, a alienação de bens da Administração Pública necessita de justificativa?

52. Segundo a Lei nº 14.133/2021, quais condições possibilitarão a Administração conceder o título de propriedade?

53. Quais são os procedimentos auxiliares das licitações e contratações previstos pela Lei nº 14.133/2021?

54. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, quando poderá ser usado o credenciamento?

55. A Lei nº 14.133/2021 caracteriza o procedimento de pré-qualificação?

56. Como se dá o procedimento de manifestação de interesse em um processo licitatório?

57. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, quais são as principais características do sistema de registro de preços segundo as disposições que devem estar previstas em seu edital?

58. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, se um órgão não participar do procedimento público de intenção de registro de preços, ele poderá aderir à ata?

59. De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, onde estará disponível o registro cadastral unificado a ser utilizado por órgãos e entidades da Administração Pública?

60. Segundo a Lei nº 14.133/2021, o prazo de convocação do licitante vencedor poderá ser prorrogado?

61. Quais são as consequências da recusa injustificada do adjudicatário no momento da assinatura do contrato, conforme disciplina a Lei nº 14.133/2021?

62. Quais são as possibilidades de reajustes em contratos de serviços contínuos, segundo a Lei nº 14.133/2021?

63. Segundo a Lei nº 14.133/2021, como deverão ser procedidas as contratações de projetos ou serviços técnicos especializados?

64. De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a divulgação do contrato de licitação no Portal Nacional de Contratações Públicas é de caráter obrigatório?

65. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, em quais hipóteses o contrato poderá ser dispensado?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

66. Quais são as modalidades de garantia previstas na Lei nº 14.133/2021?

67. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, qual o percentual de garantia exigido nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto?

68. Segundo a Lei nº 14.133/2021, nas contratações de serviços de engenharia, o edital poderá exigir garantia na modalidade específica?

69. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, as alterações unilaterais determinadas pela Administração independem do restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro?

70. Quais são as prerrogativas da Administração asseguradas pela Lei nº 14.133/2021?

71. Segundo a Lei nº 14.133/2021, qual é o prazo máximo que pode ser celebrado um contrato pela Administração?

72. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a Administração, em alguma hipótese, poderá celebrar contratos de vigência indeterminada?

73. Quais possibilidades terá a Administração Pública quando a não conclusão do contrato decorrer de culpa do contratado, de acordo com a Lei nº 14.133/2021?

74. Como será fiscalizada a execução do contrato, de acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos?

75. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, o contratado poderá ser responsabilizado por danos causados à Administração?

76. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, o contratado poderá subcontratar partes da obra?

77. Os contratos regidos pela Lei nº 14.133/2021 poderão sofrer alterações unilaterais pela Administração? Em quais hipóteses?

78. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, como será o procedimento de alteração contratual para supressão de obras?

79. Segundo a Lei nº 14.133/2021, quando deverá ser pedido o restabelecimento do equilíbrio econômico?

80. De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, na hipótese de contratação semi-integrada é possível a alteração de valores contratuais?

81. Segundo a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, como serão repactuados os contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva da mão de obra?

82. Como são realizados os registros que não caracterizam alteração do contrato, conforme determina a Lei nº 14.133/2021?

83. Quais são as hipóteses de extinção do contrato previstas na Lei nº 14.133/2021?

84. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, quais são as formas possíveis para a extinção do contrato?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

85. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, de que forma o objeto do contrato será recebido pela Administração?

86. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, em caso de obra, o recebimento definitivo pela Administração eximirá o contratado de responsabilização?

87. De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a ordem cronológica de pagamentos da Administração poderá ser alterada? Em quais hipóteses?

88. Segundo a Lei nº 14.133/2021, poderá haver antecipação de pagamento?

89. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, quais são as hipóteses de nulidade da licitação?

90. De acordo com a Lei nº 14.133, os contratos poderão ter meios alternativos de resolução de controvérsias?

91. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, o contratado poderá ser responsabilizado administrativamente por ensejar o retardamento da entrega do objeto da licitação?

92. Quais são as sanções previstas na Lei nº 14.133/2021?

93. Como ocorrerá a prescrição de uma infração, de acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos?

94. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, em caso de abuso de poder, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada?

95. A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, possibilita a reabilitação de um licitante?

96. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, quem poderá impugnar edital de licitação que contenha irregularidades?

97. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, como será realizada a gestão de risco das contratações públicas?

98. Segundo a Lei nº 14.133/2021, quais serão os dispositivos observados na fiscalização de controle?

99. O que acontecerá em casos de suspensão cautelar do processo licitatório, de acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos?

100. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, qual o objetivo do Portal Nacional de Contratações Públicas?

Perguntas com respostas

1. Qual é a abrangência da Lei nº 14.133/2021?

A referida lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e abrange: os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do Distrito

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Federal e os órgãos do Poder Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função administrativa; além dos fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública (art. 1°, *caput* e incisos I e II).

2. Em quais hipóteses a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos é aplicável?

A Lei n° 14.133/2021 aplica-se a (art. 2°):

a) alienação e concessão de direito real de uso de bens;
b) compra, inclusive por encomenda;
c) locação;
d) concessão e permissão de uso de bens públicos;
e) prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados;
f) obras e serviços de arquitetura e engenharia;
g) contratações de tecnologia da informação e de comunicação.

3. Quais princípios deverão ser observados na aplicação da Lei n° 14.133/2021?

Serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei n° 4.657,de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) (art. 5°).

4. Qual o conceito atribuído pela Lei n° 14.133/2021 ao serviço técnico?

Os serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual são aqueles realizados em trabalhos relativos a (art. 6°, inciso XVIII):

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos;
b) pareceres, perícias e avaliações em geral;
c) assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias;
d) fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços;
e) patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas;
f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico;
h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição.

5. De acordo com a Lei n° 14.133/2021, qual a definição de matriz de riscos?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A Lei n° 14.133/2021 determina que a matriz de risco é uma cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações (art. 6°, inciso XXVII):

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência;
b) no caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico; e
c) no caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações do objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia.

6. Segundo a Lei n° 14.133/2021, qual o conceito relativo à empreitada integral?

É a contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional (art. 6°, inciso XXX).

7. Qual a definição do sistema de registro de preços atribuída pela Lei n° 14.133/2021?

É o conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras (art. 6°, XLV).

8. Qual o conceito de agente de contratação atribuído pela Lei n° 14.133/2021?

Pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação (art. 6°, LX).

9. Quais são as vedações previstas na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos ao agente público designado para atuação na área de licitações e contratos da Administração Pública?

Ressalvados os casos previstos em lei, será vedado ao agente público (art. 9°):

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:
   I) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas;
   II) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes;
   III) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato;
b) estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional; e
c) opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa em lei.

10. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, quais os principais objetivos do processo licitatório?

A licitação tem por objetivo (art. 11):

a) assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;
b) assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;
c) evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos; e
d) incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

11. De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, quais informações terão sua publicidade diferida?

A publicidade será diferida (art. 13, parágrafo único):

a) quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura;
b) quanto ao orçamento da Administração, nos termos do art. 24 da Lei.

12. Segundo a Lei nº 14.133/2021, quais características impossibilitarão uma empresa ou pessoa física de participar de uma licitação?

Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente (art. 14):

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;
e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; e
f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

13. A nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos possibilita uma pessoa jurídica participar de licitação em consórcio?

Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas (art. 15):

- a) comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;
b) indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;
c) admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;
d) impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou deforma isolada; e
e) responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

14. No que diz respeito as fases observadas no processo licitatório, qual a sua nova sequência, de acordo com a Lei nº 14.133/2021?

O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência (art. 17):

a) preparatória;
b) de divulgação do edital de licitação;
c) de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;
d) de julgamento;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) de habilitação;
f) recursal; e
g) de homologação.

15. O que deve constar na fase preparatória do processo licitatório, de acordo com a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos?

Essa fase é caracterizada pelo planejamento e deve ser compatível com o plano de contratações anual, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos (art. 18):

a) a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;
b) a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;
c) a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;
d) o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;
e) a elaboração do edital de licitação;
f) a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;
g) o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;
h) a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
i) a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;
j) a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;
k) a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação.

16. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, é facultativa a contemplação de matriz de riscos nas contratações de obras e serviços de grande vulto?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Não é facultativa. Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado (art. 22, § 3º).

17. Quais parâmetros serão observados para a definição do melhor preço no processo licitatório, segundo a Lei nº 14.133/2021?

No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não (art. 23, § 1º):

a) composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
b) contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um)ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;
c) utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;
d) pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; e
e) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

18. A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos permite que o orçamento estimado tenha caráter sigiloso?

Sim, desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo (art. 24).

19. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, o edital poderá regulamentar a exigência de um percentual mínimo de mão de obra específica na execução de projetos?

Sim, será possível, na forma disposta em regulamento, exigir que percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por: mulheres vítimas de violência doméstica; e oriundos ou egressos do sistema prisional (art. 25 § 9º).

20. Como serão estabelecidas as margens de preferência no processo de licitação, segundo a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para (art. 26):

a) bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras;
b) bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamento.

É importante mencionar que a margem de preferência citada será definida em decisão fundamentada do Poder Executivo federal, no caso de bens manufaturados e serviços nacionais; poderá ser de até 10% (dez por cento) sobre o preço dos bens e serviços que não se enquadrem nas regras previstas; e poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de Estados Partes do Mercado Comum do Sul (Mercosul), desde que haja reciprocidade com o País prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República.

21. Em relação à legislação anterior, a Lei n° 14.133, de 1 de abril de 2021, trouxe mudanças quanto às modalidades de licitação, quais são?

A Lei n° 8.666/1993 previa as seguintes modalidades de licitação (art. 22);

a) concorrência;
b) tomada de preços;
c) convite;
d) concurso;
e) leilão.

Além disso, a Lei n° 10.520/2002 prevê a modalidade pregão.

Já a Lei n° 14.133/2021 prevê as seguintes modalidades de licitação (art. 28):

a) pregão,
b) concorrência,
c) concurso,
d) leilão, e
e) diálogo competitivo.

Portanto, se comparada à Lei n° 8.666/1993, houve a exclusão das modalidades convite e tomada de preços, além da inclusão da modalidade diálogo competitivo.

22. No que diz respeito ao leilão, a Lei n° 14.133/2021 assegura a possibilidade de este ser cometido a servidor designado por autoridade da administração?

Sim, o leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da Administração, e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais (art. 31).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

23. Em quais hipóteses será indicada a modalidade do diálogo competitivo, segundo a Lei nº 14.133/2021?

A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em que a Administração (art. 32):

a) vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições:
   I) inovação tecnológica ou técnica;
   II) impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado; e
   III) impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela Administração;

b) verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos:
   I) a solução técnica mais adequada;
   II) os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida;
   III) a estrutura jurídica ou financeira do contrato.

24. Segundo a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, quais são os critérios utilizados para o julgamento das propostas apresentadas no processo de licitação?

O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios (art. 33):

a) menor preço;
b) maior desconto;
c) melhor técnica ou conteúdo artístico;
d) técnica e preço;
e) maior lance, no caso de leilão; e
f) maior retorno econômico.

25. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, quando será escolhido o critério de julgamento por técnica e preço?

O critério de julgamento por técnica e preço será escolhido quando estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela Administração nas licitações para contratação de (art. 36):

a) serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado;
b) serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação;
c) bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação;
d) obras e serviços especiais de engenharia; e

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação.

26. Conforme a Lei nº 14.133/2021, como será realizado o julgamento por técnica e preço?

O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por (art. 37, incisos I a III):

a) verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados;
b) atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, considerados a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues; e
c) atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores aferida nos documentos comprobatórios de que trata o § 3º do art. 88 da Lei e em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Além disso, o julgamento será por melhor técnica ou por técnica e preço, na proporção de 70% (setenta por cento) de valoração da proposta técnica, na licitação para contratação dos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual previstos nas alíneas 'a', 'd' e 'h' do inciso XVIII do *caput* do art. 6º da Lei cujo valor estimado da contratação seja superior a R$ 343.249,96, ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação (art. 37, § 2º, com valor atualizado pelo Decreto 11.317/2022).

27. De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, como será o julgamento do maior retorno econômico?

O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a Administração, e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato (art. 39).

28. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, no caso de uma licitação que envolva o fornecimento de bens, a Administração poderá indicar uma marca? Em que circunstâncias?

Sim, no caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a Administração poderá excepcionalmente (art. 41):

a) indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

I) em decorrência da necessidade de padronização do objeto;
II) em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela Administração;
III) quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante; e
IV) quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo aptos a servir apenas como referência.

29. Segundo a Lei nº 14.133/2021, como será realizada a prova de qualidade de produto?

A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por qualquer um dos seguintes meios (art. 42):

a) comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro;
b) declaração de atendimento satisfatório emitida por outro órgão ou entidade de nível federativo equivalente ou superior que tenha adquirido o produto; e
c) certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, emitido por instituição oficial competente ou por entidade credenciada.

30. Quais são os regimes, apresentados pela Lei nº 14.133/2021, na execução indireta de obras e serviços de engenharia?

Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes (art. 46):

a) empreitada por preço unitário;
b) empreitada por preço global;
c) empreitada integral;
d) contratação por tarefa;
e) contratação integrada;
f) contratação semi-integrada; e
g) fornecimento e prestação de serviço associado.

Importante mencionar que será vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo, salvo no caso de se tratar de estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

31. Quais são os princípios que deverão ser atendidos pelas licitações de serviços, de acordo com a Lei nº 14.133/2021?

As licitações de serviços atenderão aos princípios (art. 47):

a) da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho; e
b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso.

32. Segundo a Lei nº 14.133/2021, em quais hipóteses a Administração poderá contratar mais de uma empresa?

Administração poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que essa contratação não implique perda de economia de escala, quando (art. 49):

a) o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado; e
b) a múltipla execução for conveniente para atender à Administração.

33. De acordo com a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, as licitações de âmbito internacional seguirão as mesmas diretrizes de licitações nacionais?

Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes (art. 52, *caput*).

34. De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, é obrigatória a divulgação e manutenção do inteiro teor do edital de licitação no site eletrônico oficial?

Não, é facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão ou entidade responsável pela licitação ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida, ainda, a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para esse fim (art. 54, § 2º).

35. Segundo a Lei nº 14.133/2021, qual é o prazo mínimo para apresentação de propostas no caso de serviços e obras?

No caso de serviços e obras, os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são (art. 55, inciso II):

a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) 25 (vinte e cinco) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia;
c) 60 (sessenta) dias úteis, quando o regime de execução for de contratação integrada; e
d) 35 (trinta e cinco) dias úteis, quando o regime de execução for o de contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas opções anteriores.

36. No que diz respeito à apresentação de propostas e lances, a Lei nº 14.133/2021 determina que a disputa poderá ocorrer de que forma?

O modo de disputa poderá ser, isolada ou conjuntamente (art. 56):

a) aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes; e
b) fechado, hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação.

37. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, o edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances?

Sim, o edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta (art. 57).

38. Quais são as hipóteses de desclassificação de propostas apresentadas na Lei nº 14.133/2021?

Serão desclassificadas as propostas que (art. 59):

a) contiverem vícios insanáveis;
b) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
c) apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;
d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; e
e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

39. Quais critérios, segundo a Lei nº 14.133/2021, serão utilizados para solucionar um empate entre propostas no processo licitatório?

Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, **nesta ordem** (art. 60):

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; e
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

40. De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Administração poderá negociar vantagens, após definido o resultado do julgamento?

Sim, definido o resultado do julgamento, a Administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração (art. 61, *caput* e § 1º).

41. Quais são as etapas da fase de habilitação das licitações, segundo a Lei nº 14.133/2021?

A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em (art. 62):

a) jurídica;
b) técnica;
c) fiscal, social e trabalhista; e
d) econômico-financeira.

42. Quais disposições serão observadas na fase de habilitação das licitações, segundo a Lei nº 14.133/2021?

Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições (art. 63):

a) poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
b) será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento;
c) serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado; e
d) será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

43. Quais são as informações que deverão ser apresentadas pelos licitantes na qualificação técnico-profissional, de acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos?

A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a (art. 67):

a) apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for ocaso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;
b) certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88desta Lei;
c) indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
d) prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;
e) registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso; e
f) declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

44. Segundo Lei nº 14.133/2021, quais qualificações poderão ser exigidas pelo edital de licitação em se tratando de um serviço contínuo?

Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que não poderá ser superior a 3 (três) anos (art. 67, § 5º).

45. Qual o objetivo da habilitação econômico-financeira, de acordo com a Lei nº 14.133/2021?

A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório (art. 69).

46. A Lei nº 14.133/2021 assegura a utilização de índices não usuais na avaliação de situação econômico-financeira?

Não assegura, pois é vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a avaliação de situação econômico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação (art. 69, § 5º).

47. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, quais são as hipóteses cabíveis à autoridade superior após o encerramento das fases de julgamento e habilitação do processo licitatório?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá (art. 71):

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
d) adjudicar o objeto e homologar a licitação.

48. Como deverá ser instruído o processo de contratação direta, de acordo com a Lei nº 14.133/2021?

O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos (art. 72):

a) documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;
b) estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 da Lei;
c) parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;
d) demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;
e) comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;
f) razão da escolha do contratado;
g) justificativa de preço; e
h) autorização da autoridade competente.

49. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, o que possibilitará a licitação ser inexigível?

É inexigível a licitação quando inviável a competição (art. 74).

50. Segundo a Lei nº 14.133/2021, quais são os valores atribuídos como limite à dispensa de licitação?

A licitação será dispensável (art. 75, incisos I e II, com valores atualizados pelo Decreto 11.317/2022):

a) para contratação que envolva valores inferiores a R$ 114.416,65, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores; e
b) para contratação que envolva valores inferiores a R$ 57.208,33, no caso de outros serviços e compras.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

51. Segundo a Lei nº 14.133/2021, a alienação de bens da Administração Pública necessita de justificativa?

Sim, a alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às normas previstas (art. 76).

52. Segundo a Lei nº 14.133/2021, quais condições possibilitarão a Administração conceder o título de propriedade?

A Administração poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóvel, admitida a dispensa de licitação, quando o uso se destinar a (art. 76, § 3º):

a) outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja a localização do imóvel; e
b) pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, de ocupação mansa e pacífica e de exploração direta sobre área rural, observado o limite de dois mil e quinhentos hectares (§ 1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009).

53. Quais são os procedimentos auxiliares das licitações e contratações previstos pela Lei nº 14.133/2021?

São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas pela Lei 13.133/2021 (art. 78):

a) credenciamento;
b) pré-qualificação;
c) procedimento de manifestação de interesse;
d) sistema de registro de preços; e
e) registro cadastral.

54. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, quando poderá ser usado o credenciamento?

O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação (art. 79):

a) paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;
b) com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação; e
c) em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação.

55. A Lei nº 14.133/2021 caracteriza o procedimento de pré-qualificação?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sim, a pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo para selecionar previamente (art. 80):

a) licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de futura licitação ou de licitação vinculada a programas de obras ou de serviços objetivamente definidos; e
b) bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela Administração.

56. Como se dá o procedimento de manifestação de interesse em um processo licitatório?

A Administração poderá solicitar à iniciativa privada, mediante procedimento aberto de manifestação de interesse a ser iniciado com a publicação de edital de chamamento público, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública, na forma de regulamento (art. 81, *caput*).

Os estudos, as investigações, os levantamentos e os projetos vinculados à contratação e de utilidade para a licitação, realizados pela Administração ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, e o vencedor da licitação deverá ressarcir os dispêndios correspondentes, conforme especificado no edital (art. 81, § 1º).

A realização, pela iniciativa privada, de estudos, investigações, levantamentos e projetos em decorrência do procedimento de manifestação de interesse (art. 81, § 2º):

a) não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo licitatório;
b) não obrigará o poder público a realizar licitação;
c) não implicará, por si só, direito a ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração; e
d) será remunerada somente pelo vencedor da licitação, vedada, em qualquer hipótese, a cobrança de valores do poder público.

57. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, quais são as principais características do sistema de registro de preços segundo as disposições que devem estar previstas em seu edital?

O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais da Lei nº 14.133/2021 e deverá dispor sobre (art. 82):

a) as especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida;
b) a quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida;
c) a possibilidade de prever preços diferentes:
d) quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes;
e) em razão da forma e do local de acondicionamento;
f) quando admitida cotação variável em razão do tamanho do lote;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

g) por outros motivos justificados no processo;
h) a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela;
i) o critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou o de maior desconto sobre tabela de preços praticada no mercado;
j) as condições para alteração de preços registrados;
k) o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação;
l) a vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital; e
m) as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e suas consequências.

58. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, se um órgão não participar do procedimento público de intenção de registro de preços, ele poderá aderir à ata?

Sim, se não participarem do procedimento previsto no artigo 86, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos (art. 86, § 2º):

a) apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
b) demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei; e
c) prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.

59. De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, onde estará disponível o registro cadastral unificado a ser utilizado por órgãos e entidades da Administração Pública?

Os órgãos e entidades da Administração Pública deverão utilizar o sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), para efeito de cadastro unificado de licitantes, na forma disposta em regulamento (art. 87).

60. Segundo a Lei nº 14.133/2021, o prazo de convocação do licitante vencedor poderá ser prorrogado?

Sim, o prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração (art. 90, § 1º).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

61. Quais são as consequências da recusa injustificada do adjudicatário no momento da assinatura do contrato, conforme disciplina a Lei nº 14.133/2021?

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante (art. 90, § 5º).

62. Quais são as possibilidades de reajustes em contratos de serviços contínuos, segundo a Lei nº 14.133/2021?

Nos contratos de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento de preços será por (art. 92, § 4º):

a) reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais; e
b) repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos.

63. Segundo a Lei nº 14.133/2021, como deverão ser procedidas as contratações de projetos ou serviços técnicos especializados?

Nas contratações de projetos ou de serviços técnicos especializados, inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de programas e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento e de comunicação da informação (software) - e a respectiva documentação técnica associada -, o autor deverá ceder todos os direitos patrimoniais a eles relativos para a Administração Pública, hipótese em que poderão ser livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização de seu autor (art. 93).

64. De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a divulgação do contrato de licitação no Portal Nacional de Contratações Públicas é de caráter obrigatório?

Sim, a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura (art. 94):

a) 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação; e
b) 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta.

65. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, em quais hipóteses o contrato poderá ser dispensado?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço (art. 95):

a) dispensa de licitação em razão de valor; e
b) compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor.

66. Quais são as modalidades de garantia previstas na Lei nº 14.133/2021?

Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia (art. 96, § 1º):

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
b) seguro-garantia;
c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil; e
d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

67. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, qual o percentual de garantia exigido nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto?

Nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia, na modalidade seguro-garantia, com cláusula de retomada prevista no art. 102 da Lei, em percentual equivalente a até 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato (art. 99).

68. Segundo a Lei nº 14.133/2021, nas contratações de serviços de engenharia, o edital poderá exigir garantia na modalidade específica?

Sim, na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato (art. 102).

69. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, as alterações unilaterais determinadas pela Administração independem do restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro?

Não, sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos, será considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere (art. 103, § 5º):

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) às alterações unilaterais determinadas pela Administração, nas hipóteses do inciso I do *caput* do art. 124 da Lei; e
b) ao aumento ou à redução, por legislação superveniente, dos tributos diretamente pagos pelo contratado em decorrência do contrato.

70. Quais são as prerrogativas da Administração asseguradas pela Lei nº 14.133/2021?

O regime jurídico dos contratos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, as prerrogativas de (art. 104):

a) modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;
b) extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei;
c) fiscalizar sua execução;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; e
e) ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de:
   I) risco à prestação de serviços essenciais;
   II) necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive após extinção do contrato.

71. Segundo a Lei nº 14.133/2021, qual é o prazo máximo que pode ser celebrado um contrato pela Administração?

A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 (cinco) anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, observadas as seguintes diretrizes (art. 106):

a) a autoridade competente do órgão ou entidade contratante deverá atestar a maior vantagem econômica vislumbrada em razão da contratação plurianual;
b) a Administração deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em sua manutenção; e
c) a Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

72. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a Administração, em alguma hipótese, poderá celebrar contratos de vigência indeterminada?

Sim, a Administração poderá estabelecer a vigência por prazo indeterminado nos contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio, desde que comprovada, a cada exercício financeiro, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação (art. 109).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

73. Quais possibilidades terá a Administração Pública quando a não conclusão do contrato decorrer de culpa do contratado, de acordo com a Lei nº 14.133/2021?

Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado (art. 111, parágrafo único):

a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas; e
b) a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

74. Como será fiscalizada a execução do contrato, de acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos?

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição (art. 117).

75. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, o contratado poderá ser responsabilizado por danos causados à Administração?

Sim, o contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (art. 120).

76. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, o contratado poderá subcontratar partes da obra?

Sim, na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração (art. 122).

77. Os contratos regidos pela Lei nº 14.133/2021 poderão sofrer alterações unilaterais pela Administração? Em quais hipóteses?

Sim, os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, unilateralmente pela Administração (art. 124, I):

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos; e
b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.

78. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, como será o procedimento de alteração contratual para supressão de obras?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados (art. 129).

79. Segundo a Lei nº 14.133/2021, quando deverá ser pedido o restabelecimento do equilíbrio econômico?

O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei (art. 131, parágrafo único).

80. De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, na hipótese de contratação semi-integrada é possível a alteração de valores contratuais?

Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é vedada a alteração dos valores contratuais, **exceto** nos seguintes casos (art. 133):

a) para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior;
b) por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei;
c) por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos termos do § 5º do art. 46desta Lei; e
d) por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administração.

81. Segundo a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, como serão repactuados os contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva da mão de obra?

Os preços dos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante demonstração analítica da variação dos custos contratuais, com data vinculada (art. 135):

a) à da apresentação da proposta, para custos decorrentes do mercado; e
b) ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de mão de obra.

82. Como são realizados os registros que não caracterizam alteração do contrato, conforme determina a Lei nº 14.133/2021?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações (art. 136):

a) variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio contrato;
b) atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato;
c) alterações na razão ou na denominação social do contratado; e
d) empenho de dotações orçamentárias.

83. Quais são as hipóteses de extinção do contrato previstas na Lei nº 14.133/2021?

Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações (art. 137):

a) não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;
b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;
c) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;
d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;
f) atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
g) atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;
h) razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante; e
i) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

84. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, quais são as formas possíveis para a extinção do contrato?

A extinção do contrato poderá ser (art. 138):

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; e
c) determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

85. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, de que forma o objeto do contrato será recebido pela Administração?

O objeto do contrato será recebido (art. 140):

a) em se tratando de obras e serviços:
   I) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;
   II) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;
b) em se tratando de compras:
   I) provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;
   II) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

86. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, em caso de obra, o recebimento definitivo pela Administração eximirá o contratado de responsabilização?

Não, em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias (art. 140, § 6º).

87. De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a ordem cronológica de pagamentos da Administração poderá ser alterada? Em quais hipóteses?

Sim, a ordem cronológica de pagamentos da Administração poderá ser alterada, mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da Administração e ao tribunal de contas competente, exclusivamente nas seguintes situações (art. 141, § 1º):

a) grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;
c) pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;
d) pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada; e
e) pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional.

88. Segundo a Lei nº 14.133/2021, poderá haver antecipação de pagamento?

Sim, mas a antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, hipótese que deverá ser previamente justificada no processo licitatório e expressamente prevista no edital de licitação ou instrumento formal de contratação direta (art. 145, § 1º).

89. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, quais são as hipóteses de nulidade da licitação?

Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos (art. 147):

a) impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato;
b) riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato;
c) motivação social e ambiental do contrato;
d) custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas;
e) despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já executados;
f) despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades;
g) medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o saneamento dos indícios de irregularidades apontados;
h) custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos, dos convênios, das obras ou das parcelas envolvidas;
i) fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão da paralisação;
j) custo para realização de nova licitação ou celebração de novo contrato; e
k) custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

90. De acordo com a Lei nº 14.133, os contratos poderão ter meios alternativos de resolução de controvérsias?

Sim, nas contratações regidas por esta Lei, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem (art. 151).

91. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, o contratado poderá ser responsabilizado administrativamente por ensejar o retardamento da entrega do objeto da licitação?

Sim, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações (art. 155):

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa à inexecução total do contrato;
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) **ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado**;
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; e
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

92. Quais são as sanções previstas na Lei nº 14.133/2021?

Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções (art. 156):

a) advertência;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar; e
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

93. Como ocorrerá a prescrição de uma infração, de acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela Administração, e será (art. 158, § 4°):

a) interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o *caput* do artigo 158;
b) suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013; e
c) suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa.

94. De acordo com a Lei n° 14.133/2021, em caso de abuso de poder, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada?

Sim, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160).

95. A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, possibilita a reabilitação de um licitante?

Sim, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente (art. 163):

a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;
b) pagamento da multa;
c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; e
e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos no artigo 163.

96. De acordo com a Lei n° 14.133/2021, quem poderá impugnar edital de licitação que contenha irregularidades?

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame (art. 164).

97. De acordo com a Lei n° 14.133/2021, como será realizada a gestão de risco das contratações públicas?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa (art. 169):

a) primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade;
b) segunda linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade; e
c) terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central de controle interno da Administração e pelo tribunal de contas.

98. Segundo a Lei nº 14.133/2021, quais serão os dispositivos observados na fiscalização de controle?

Na fiscalização de controle será observado o seguinte (art. 171):

a) viabilização de oportunidade de manifestação aos gestores sobre possíveis propostas de encaminhamento que terão impacto significativo nas rotinas de trabalho dos órgãos e entidades fiscalizados, a fim de que eles disponibilizem subsídios para avaliação prévia da relação entre custo e benefício dessas possíveis proposições;
b) adoção de procedimentos objetivos e imparciais e elaboração de relatórios tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências obtidas e organizados de acordo com as normas de auditoria do respectivo órgão de controle, de modo a evitar que interesses pessoais e interpretações tendenciosas interfiram na apresentação e no tratamento dos fatos levantados; e
c) definição de objetivos, nos regimes de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, atendidos os requisitos técnicos, legais, orçamentários e financeiros, de acordo com as finalidades da contratação, devendo, ainda, ser perquirida a conformidade do preço global com os parâmetros de mercado para o objeto contratado, considerada inclusive a dimensão geográfica.

99. O que acontecerá em casos de suspensão cautelar do processo licitatório, de acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos?

Ao suspender cautelarmente o processo licitatório, o tribunal de contas deverá pronunciar-se definitivamente sobre o mérito da irregularidade que tenha dado causa à suspensão no prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis, contado da data do recebimento das informações a que se refere o § 2º do artigo, prorrogável por igual período uma única vez, e definirá objetivamente (art. 171, § 1º):

a) as causas da ordem de suspensão; e
b) o modo como será garantido o atendimento do interesse público obstado pela suspensão da licitação, no caso de objetos essenciais ou de contratação por emergência.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

100. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, qual o objetivo do Portal Nacional de Contratações Públicas?

O Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é um sítio eletrônico oficial destinado à (art. 174):

a) divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta Lei; e
b) realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.